15 בינואר 2020

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

דוח הצעת מדף

על-פי תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 23 באוגוסט 2017 ("**תשקיף המדף**")[1] ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצעת מדף**"), מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה ("**אגרות החוב (סדרה ד')**" או "**ניירות הערך המוצעים**") כמפורט להלן ("**דוח הצעת מדף**" או "**דוח ההצעה**").

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') הינו שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ("**הנאמן**"),[2] עימו התקשרה החברה בשטר נאמנות מיום 15 בינואר 2020 המסדיר את תנאי אגרות החוב (סדרה ד'), המצורף בזאת כ**נספח א'** לדוח ההצעה ("**שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ד')**" או "**שטר הנאמנות**").

1. ניירות הערך המוצעים

1.1 עד 175,620,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, המוצעות לציבור בתמורה לערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שיקבע במכרז שתערוך החברה על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד') ("**המכרז**"). שיעור הריבית על-פיו תוצענה אגרות החוב (סדרה ד') לא יעלה על 2.4% לשנה ("**שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד')**") (אך בכפוף להתאמות במקרה של שינוי דירוג אגרות החוב (סדרה ד') ו/או אי עמידה בתניות פיננסיות מסוימות ו/או לזכאות לריבית פיגורים, הכל כמפורט בשטר הנאמנות). אגרות החוב (סדרה ד') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו.

על אף האמור בסעיף 1.1 זה לעיל, החברה מודיעה בזאת, כי אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') על-פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלו על 140,493,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') ("**הכמות המונפקת לציבור**"; וההפרש האמור ייקרא להלן: "**הסכום העודף**"), אזי תחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה על גובה 'הסכום העודף' ועל סך הערך הנקוב אשר בכוונת החברה להנפיק במסגרת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף; (ב) הנפקת היחידות לציבור בגובה 'הסכום העודף' (בלבד) לא תבוצע ולא ייגבו כספים מהמזמינים בגין 'הסכום העודף' (בלבד); (ג) ההקצאה למבקשים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור (בהתאם להוראות סעיף 3.4 לדוח ההצעה), תבוצע לפי היחס (פרו-רטה) שבין 'הכמות המונפקת לציבור' (על-פי החלטת החברה) לבין הנמוך מבין: (1) הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף; או (2) כמות הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות החוב (סדרה ד') המוצעות. לשם הדוגמה, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 150,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), אזי לאור החלטת החברה לגייס כמות כוללת של 140,493,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), יוקצו לכל מבקש אשר בקשתו הייתה נענית על-פי תוצאות המכרז שנערך על-פי הוראות סעיף 3.4 לדוח ההצעה, כ-93.662% מהיקף ההקצאה על-פי תוצאות המכרז (תחשיב: 140,493,000/150,000,000).

1.2 קרן אגרות החוב (סדרה ד') תעמוד לפירעון בשישה (6) תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2026 (כולל), כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2024 (כולל) תשלום בשיעור של 12.5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה ד'), וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה ד').

1.3 הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') תשולם בתשלומים חצי שנתיים, אשר ישולמו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026 (כולל).

---

[1] כפי שפורסם ביום 22 באוגוסט 2017 (אסמכתא מספר: 2017-01-085335). ראה דיווח מיידי של החברה מיום 12 בספטמבר 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-079869) בדבר הארכת תוקפו של תשקיף המדף עד ליום 22 באוגוסט 2020.

[2] להלן פרטי ההתקשרות של הנאמן: רח' יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל-אביב, טלפון: 03-6237777, פקס: 03-5613824, איש קשר: אורי לזר, כתובת דואר אלקטרוני: ori@slcpa.co.il. למיטב ידיעת החברה לא מתנהלים נגד הנאמן הליכים משפטיים הנוגעים למילוי תפקידו כנאמן. יצוין, כי הנאמן מכהן גם כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') של החברה.

1.4 תשלום הריבית הראשון על אגרות החוב (סדרה ד') ישולם ביום 30 ביוני 2020, עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז והמסתיימת במועד תשלום הריבית הראשון ("**תקופת הריבית הראשונה**"). הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 365 ימים בשנה.

1.5 תשלומי הריבית שלאחר מכן יהיו בגובה הריבית השנתית חלקי שניים (מספר תשלומי הריבית בשנה) וישולמו בעד התקופה שתחילתה ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה וסיומה בתום תקופת הריבית (קרי, במועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה).

1.6 תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 בדצמבר 2026 ביחד עם התשלום האחרון על חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ד'), וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ד') לידי החברה.

1.7 החברה תפרסם בדוח מיידי על תוצאות המכרז נשוא דוח הצעת מדף זה, את שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז כאמור, את שיעור הריבית בעד תקופת הריבית הראשונה ואת שיעור הריבית החצי שנתית.

1.8 לפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ד'), ראה סעיף 8 לדוח ההצעה ושטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ד').

2. <u>אופן הצעת אגרות החוב (סדרה ד') - הצעה אחידה לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית (מספר מכרז: 1154376)</u>

2.1 אגרות החוב (סדרה ד') מוצעות לציבור בהצעה אחידה (על-פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("**תקנות הצעה לציבור**")), בתמורה לערכן הנקוב, ב-175,620 יחידות ("**יחידות אגרות החוב (סדרה ד')**" או "**היחידות**"), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד')	1,000 ש"ח
סה"כ מחיר ליחידה	**1,000 ש"ח**

כאמור לעיל, אגרות החוב (סדרה ד') מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד'). שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא יעלה על שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד') (שיעור ריבית מרבי של 2.4%).

3. <u>הגשת בקשות, הליכי המכרז ואופן קביעת שיעורי הריבית</u>

3.1 <u>התקופה להגשת בקשות ליחידות</u>

המכרז יתקיים ביום ה', 16 בינואר 2020 ("**יום המכרז**" או "**יום הגשת הבקשות**"). התקופה להגשת הזמנות ליחידות תחל ביום המכרז, בשעה 09:00 ותסתיים באותו יום בשעה 16:00 ("**מועד סגירת רשימת החתימות**"), ובכל מקרה לא לפני תום שבע (7) שעות ומתוכן חמש (5) שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף.

3.2 <u>הגשת בקשות</u>

3.2.1 בקשות לרכישת יחידות במסגרת המכרז תוגשנה לחברה באמצעות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, שכתובתו אפעל 25, פתח-תקווה ("**רכז ההנפקה**") או באמצעות סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה ("**המורשים לקבלת בקשות**") על גבי טפסים שניתן להשיגם אצל המורשים לקבלת בקשות.

3.2.2 ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הנקוב בה, וחלק כלשהו של יחידה הנקוב בה, יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.

3.2.3 כל מזמין יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש וכן את שיעור הריבית השנתית המוצע על-ידו, אשר לא יעלה על שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד'). בקשה לרכישת יחידות שתוגש במסגרת המכרז ואשר שיעור הריבית השנתית שהוצע בה גבוה משיעור

הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד'), או שלא ננקב בה שיעור ריבית, תהיה בטלה ויראו אותה כאילו לא הוגשה.

3.2.4 כל מזמין במכרז רשאי להגיש עד שלוש (3) הצעות בשיעורי ריבית שונים, אשר לא יעלו כאמור על שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד'), ובלבד ששיעור הריבית המוצע על-ידו יהיה נקוב באחוזים במרווחים של 0.01%. דהיינו, ניתן יהיה להגיש הצעות בשיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד') ובשיעורים הנמוכים ממנו במרווחים של 0.01% (לדוגמה 2.4%, 2.39%, 2.38% וכן הלאה). בקשה שלא תנקוב במרווחים כאמור לעיל, תעוגל למדרגה הקרובה ביותר כלפי מעלה.

"**מבקש**" או "**מזמין**" לעניין זה - לרבות בן משפחה הגר עימו וכן משקיע מסווג המזמין יחידות על-פי סעיף 4 לדוח ההצעה.

3.2.5 בכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על-פי תנאי דוח ההצעה, של ניירות הערך שהוא זכאי לקבלם בהתאם לתנאי דוח הצעה.

3.2.6 כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על-ידי המורשה לקבלת בקשות עד מועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על-ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה ותתקבל על-ידי רכז ההנפקה עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות ("**המועד האחרון להגשה לרכז**"). בקשה שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, לא תיענה על-ידי החברה.

3.2.7 הבקשות תועברנה לרכז ההנפקה על-ידי המורשים לקבלת בקשות ביום המכרז, עד המועד האחרון להגשה לרכז, באמצעות שידור הבקשות באופן דיגיטלי בכספת וירטואלית או באמצעות מעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז, ותוכנסנה על-ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, וזאת עד לשעה האמורה.

3.2.8 המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו, במלואן או בחלקן.

3.3 <u>הליכי המכרז, פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה</u>

3.3.1 ביום המכרז, לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, תיפתח התיבה וייפתחו המעטפות וכן תוצגנה ההזמנות שבכספת הוירטואלית, וזאת בנוכחות נציג החברה, נציג רכז ההנפקה ורואה חשבון, אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרז, וכן יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז, כמפורט להלן.

3.3.2 ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, עד השעה 10:00 בבוקר, ימסור רכז ההנפקה למבקשים, באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר באמצעותם הוגשו הבקשות, הודעה על מידת ההיענות לבקשתם. ההודעה תכלול את שיעור הריבית שנקבע במכרז, את כמות היחידות שיוקצו למבקש ואת התמורה שעליו לשלם עבורן. עם קבלת ההודעה באותו יום, עד השעה 12:00 בצהריים, יעבירו המבקשים, אשר בקשותיהם ליחידות נענו, כולן או חלקן, לרכז ההנפקה, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, את התמורה שיש לשלמה עבור היחידות שבקשות לגביהן נענו.

3.3.3 ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה את תוצאות המכרז, וכן בשני עיתונים ככל שנדרש על-פי דין.

3.4 <u>קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות</u>

כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה בשיעור ריבית אחיד על אגרות החוב ("**שיעור הריבית האחיד**"), אשר יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר אשר הבקשות ליחידות שנקבו בו כשיעור הריבית ביחד עם בקשות שנקבו בשיעורי ריבית נמוכים יותר, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על-פי דוח הצעת מדף זה.

הקצאת יחידות אגרות החוב (סדרה ד') תיעשה כמפורט להלן:

א. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף 4 לדוח ההצעה) יהיה שווה או יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור - תיענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות הבורסה כמפורט בסעיף 6.2 לדוח ההצעה. במקרה כזה, שיעור הריבית האחיד יהיה שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד'). יתרת היחידות שלא תתקבלנה בקשות בגינן, לא תונפקנה.

ב. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף 4 לדוח ההצעה) יעלה על המספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור - תונפקנה כל היחידות המוצעות לציבור כדלקמן:

1. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הגבוה משיעור הריבית האחיד - לא תענינה.

2. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד - תענינה במלואן.

3. בקשות (לא כולל בקשות שהתקבלו מהמשקיעים המסווגים בהתאם להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 4 לדוח ההצעה) הנוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד - תענינה באופן יחסי כך שכל מזמין יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד (ובניכוי ההיענות לבקשותיהם של המשקיעים המסווגים האמורים בסעיף 4 לדוח ההצעה, אשר הזמינו בשיעור הריבית האחיד), חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן ננקב שיעור הריבית האחיד (בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים כאמור לעיל).

ג. אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 3.4ב לדוח ההצעה, לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב (סדרה ד'), כאמור בסעיף 6.2 לדוח ההצעה, אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים המסווגים האמורה בסעיף 4 לדוח ההצעה, וכל הבקשות במכרז, כולל הזמנות המשקיעים המסווגים, תענינה כדלקמן:

1. בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד - לא תענינה.

2. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד - תענינה במלואן.

3. בקשות (כולל בקשות שהוגשו על-ידי משקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 4 לדוח ההצעה) הנוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד - תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות שהבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים כאמור לעיל).

ד. אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 3.4ג לדוח ההצעה, לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב (סדרה ד'), כאמור בסעיף 6.2 לדוח ההצעה, אזי תבוצע ההקצאה במכרז כדלקמן:

1. בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד - לא תענינה.

2. בקשות (כולל בקשות שהוגשו על-ידי משקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 4 לדוח ההצעה) הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו, תענינה באופן יחסי, כך שכל מבקש יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו לבין סך כל היחידות שבקשות הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים כאמור לעיל).

ה. אם גם בעקבות הקצאת יחידות כאמור בסעיף 3.4ד לדוח ההצעה לא יתקיים פיזור מזערי באגרות החוב (סדרה ד'), כאמור בסעיף 6.2 לדוח ההצעה, אזי תבוצע הקצאה מחדש של אגרות החוב (סדרה ד') לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המרבי בגין אגרות החוב (סדרה ד') ואשר יהיה השיעור הנמוך ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את אגרות החוב (סדרה ד') הכלולות ביחידות באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כאמור בסעיף 6.2 לדוח ההצעה, ובלבד שלמבקש לא יוקצו יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך יותר מזה שנקב בבקשתו ("**שיעור הריבית האחיד החדש**").

נקבע שיעור ריבית אחיד חדש כאמור בסעיף זה לעיל, תיעשה ההקצאה כאמור בסעיף 3.4ד לדוח ההצעה ובמקום "שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית האחיד החדש".

ו. אם לא ניתן יהיה להשיג פיזור מזערי לגבי אגרות החוב (סדרה ד') גם באופן ההקצאה המתואר בסעיף 3.4ה לדוח ההצעה, תבוטל הנפקת אגרות החוב (סדרה ד'), הן לא תוקצינה ולא יגבו כספים מהמבקשים בגינה.

ז. אם כתוצאה מהקצאת אגרות החוב (סדרה ד') כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידת אגרות החוב השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שייוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור, יירכשו על-ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה כקבוע בדוח ההצעה, ואגרות החוב שירכשו על-ידו כאמור, ככל שיירכשו, תשאנה ריבית בשיעור הריבית האחיד.

ח. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

3.5 <u>החשבון המיוחד</u>

3.5.1 סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה בתאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד נושא פירות על שם החברה ("**החשבון המיוחד**"). חשבון זה ינוהל באופן בלעדי על-ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"). כל הכספים שיתקבלו בגין הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים הכלולים בהזמנות שנענו, יועברו לחשבון המיוחד.

3.5.2 ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, יפקידו המורשים לקבלת בקשות אשר באמצעותם הגישו המבקשים את בקשותיהם, עד השעה 12:00 בצהריים, בחשבון המיוחד, את מלוא התמורה המגיעה עבור יחידות אגרות החוב (סדרה ד') אשר לגביהן נענתה ההצעה כאמור בסעיף 3.4 לדוח ההצעה. הכספים האמורים יושקעו בפיקדונות נזילים שקליים לא צמודים ונושאי ריבית על בסיס יומי.

3.5.3 כפוף להתקיימות דרישות הבורסה כמפורט בסעיף 6.2 לדוח ההצעה, בתוך שני (2) ימי עסקים לאחר יום המכרז יעביר רכז ההנפקה לחברה את יתרת הכספים שייוותרו בחשבון המיוחד, בניכוי הסכומים אשר יגיעו למשקיעים המסווגים, וזאת כנגד העברת תעודת אגרות החוב (סדרה ד') למזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("**החברה לרישומים**") ורישום אגרות החוב על שם החברה לרישומים וזיכוי חברי הבורסה על-פי הוראות רכז ההנפקה ("**מועד ההקצאה**"). אם לא יתקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיף 6.2 לדוח ההצעה, יחולו הוראות סעיף 3.4ו לדוח ההצעה.

3.5.4 החברה רואה בהפקדת תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד כהעברת התמורה לידי החברה, ועל סמך זאת תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום את אגרות החוב למסחר.

4. **<u>משקיעים מסווגים</u>**

החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות עם משקיעים מסווגים,[3] לפיה התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש בקשות במכרז לרכישת יחידות בשיעורי הריבית ובכמויות כמפורט להלן בסעיף זה.

[3] "**משקיע מסווג**" – מי שהתחייב לרכוש בהצעה לציבור ניירות ערך בשווי כמפורט בתקנות הצעה לציבור, קרי בהיקף של 800,000 ש"ח לפחות, ובלבד שהוא נמנה עם אחד מאלה: (1) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח; (2) תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; (3) משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך; ו-(4) משקיע המנוי בפרטים (1) עד (9) או (11) בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, הרוכש לעצמו.

קבלת ההתחייבויות המוקדמות מהמשקיעים המסווגים כאמור נעשתה לפי העקרונות הקבועים בתקנות הצעה לציבור.

מתוך יחידות אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות לציבור על-פי דוח הצעת מדף זה, ביחס ל-140,493 יחידות (המהוות כ-80% מיחידות אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות בהנפקה לציבור על-פי דוח הצעת מדף זה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף זה להלן ("**המשקיעים המסווגים**"), לפיה יגישו המשקיעים המסווגים הזמנות ליחידות אגרות החוב (סדרה ד') בכמות שלא תפחת ובשיעור ריבית שלא יעלה, על המפורט לצד שמם:

סודר	שם המשקיע	שיעור הריבית השנתית (%)	מספר היחידות
.1	Arbitrage Global, LP (*)	2.40%	3,800
.2	א-טו-זד פיננסים בע"מ (*)	2.25%	5,400
.3	אורקום אסטרגיות בע"מ (*)	2.00%	2,500
.4	אורקום אסטרגיות בע"מ (*)	2.30%	2,000
.5	איביאי אמבן ניהול השקעות בע"מ	2.32%	2,438
.6	איילון קרנות נאמנות בע"מ	2.26%	1,100
.7	איילים קרנות נאמנות בע"מ	2.14%	2,740
.8	אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ	2.00%	3,200
.9	אלטשולר שחם נץ, שותפות מוגבלת	2.29%	2,000
.10	אלטשולר שחם נץ, שותפות מוגבלת	2.09%	1,000
.11	אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ	2.17%	2,500
.12	גנוס בע"מ	1.50%	800
.13	הבנק הבינלאומי	2.38%	10,000
.14	הראל חברה לביטוח בע"מ עמיתים	2.27%	30,000
.15	הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ	2.10%	800
.16	הר שקלית ללא מניות	2.10%	1,100
.17	הר 10/90 פלוס	2.10%	3,000
.18	הר מנוהלת 15%	2.22%	3,000
.19	הר קונצרני AA ומעלה	2.22%	1,000
.20	הראל קרנות נאמנות בע"מ	2.10%	2,700
.21	הראל קרנות נאמנות בע"מ	2.22%	1,812
.22	ורדן בית השקעות בע"מ	1.99%	1,303
.23	חצבים שותפות מוגבלת	2.30%	1,000
.24	חצבים שותפות מוגבלת	2.40%	1,000
.25	מור ! תיק אג"ח מנוהל	2.31%	880
.26	מור תיק אגח מנוהל 30%+	2.31%	1,110
.27	מור מדינה מנוהלת + 10%	2.31%	1,340
.28	מור 10/90	2.31%	2,770
.29	מור 20/80	2.31%	960
.30	מור 25/75	2.31%	1,250
.31	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	2.31%	4,110
.32	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	2.37%	12,420
.33	ענבר נגזרים בע"מ (*)	2.22%	3,000
.34	ענבר נגזרים בע"מ (*)	2.12%	1,500
.35	פידליטי הון סיכון בע"מ	2.10%	1,055
.36	פידליטי הון סיכון בע"מ	2.20%	955
.37	פלוטוס השקעות ש.מ.	2.30%	2,000
.38	פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ (*)	2.25%	2,600
.39	פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ (*)	2.25%	1,000
.40	פריורטי ניהול נכסים בע"מ	2.29%	1,000
.41	ר.י.ל ספיריט ניהול השקעות בע"מ (*)	2.17%	7,300
.42	ר.י.ל ספיריט ניהול השקעות בע"מ (*)	2.24%	4,000
.43	ר.י.ל ספיריט ניהול השקעות בע"מ (*)	2.25%	2,500
.44	שקף השקעות במעוף בע"מ	2.25%	2,550
סה"כ		**-**	**140,493**

(*) משקיע מסווג שהוא מפיץ בהנפקה או קשור למפיץ בהנפקה. סך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישת 35,600 יחידות אגרות חוב (סדרה ד') על-ידי משקיעים מסווגים הקשורים למפיצים, המהוות כ-25.34% מסך כל יחידות אגרות החוב (סדרה ד') שלגביהן ניתנו התחייבויות מוקדמות על-ידי משקיעים מסווגים.

4.1 על-פי תקנות הצעה לציבור, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן: (1) הייתה חתימת היתר עד פי 5 מכמות יחידות אגרות החוב (סדרה ד') שהוצעה, תוקצה לכל משקיע מסווג 100% מכמות יחידות אגרות החוב (סדרה ד') שהתחייב לרכוש; (2) הייתה חתימת היתר יותר מפי 5 מכמות יחידות אגרות החוב (סדרה ד') שהוצעה, תוקצה לכל משקיע מסווג 50% מכמות יחידות אגרות

החוב (סדרה ד') שהתחייב לרכוש; (ג) במקרה שכמות אגרות החוב (סדרה ד') שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור לעיל אזי כמות יחידות אגרות החוב (סדרה ד') שתוקצה למשקיע המסווג תהיה לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו שיעור ריבית. ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה בשיעור הריבית האחיד שנקבע במכרז.

בסעיף 4.1 זה:

"**חתימת יתר**" - היחס שבין כמות אגרות החוב (סדרה ד') שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור הריבית האחיד שייקבע במכרז לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד.

"**הכמות שנותרת לחלוקה**" - כמות אגרות החוב (סדרה ד') שהוצעה במכרז, לאחר שנוכתה ממנה כמות אגרות החוב (סדרה ד') שהוגשו לגביהן הזמנות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד שייקבע במכרז. סך כל ההזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנות הצעה לציבור.

4.2 בקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה כבקשות שהוגשו על-ידי הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית, ובהתאם לאמור בסעיף 3.4 לדוח ההצעה. במקרה ולא תהיה חתימת יתר, הזמנות המסווגים יחשבו כהזמנות הציבור לעניין הקצאת יחידות אגרות החוב (סדרה ד'). היחידות תימכרנה למשקיעים המסווגים בשיעור ריבית זהה לשיעור הריבית שייקבע במכרז.

4.3 המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש יחידות בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שתוזמנה ותירכשנה לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת המדף, אלא כבקשות שהוגשו על-ידי הציבור לכל דבר ועניין.

4.4 המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהתמורה המיידית הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בידי החברה בגין יחידות אגרות החוב (סדרה ד') שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות ובכפוף לקיום התחייבותם להזמין כאמור. העמלה תחולק בין המשקיעים המסווגים לפי חלקם היחסי ביחידות למשקיעים המסווגים.

4.5 משקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להוריד את שיעור הריבית בו נקב בהתחייבות המוקדמת כאמור בסעיף 4 זה לעיל (במדרגות של 0.01%), על-ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.

4.6 התמורה שתשולם על-ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון לאחר יום המכרז עד השעה 12:00 בצהריים, ותופקד על-ידו בחשבון המיוחד, כהגדרתו בסעיף 3.5.1 לדוח ההצעה.

5. <u>הקצאת ניירות ערך, מכתבי הקצאה ותעודות ניירות ערך</u>

במועד ההקצאה ובתנאי שהתקיימו התנאים להעברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על-ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף 3.5 לדוח ההצעה וכנגד העברת הכספים כאמור, ולאחר שנוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה כאמור בסעיף 6.2 לדוח ההצעה, תקצה החברה למבקשים, באמצעות החברה לרישומים, את אגרות החוב (סדרה ד') הכלולות ביחידות שהזמנות לרכישתן נענו, במלואן או בחלקן, ואשר תמורתן שולמה במלואה, על-ידי משלוח תעודה בגין אגרות החוב (סדרה ד') לחברה לרישומים.

תעודת אגרות החוב ניתנת לפיצול או להעברה כמפורט בסעיף 6 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

6. <u>היתרים ואישורים; רישום למסחר בבורסה</u>

6.1 החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין להצעתן ולהנפקתן של אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות על-פי דוח הצעת המדף, וכן לפרסום דוח הצעת המדף.

6.2 יצוין, כי הבורסה נתנה את אישורה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות לציבור על-פי דוח הצעת המדף. רישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') מותנה בקיום דרישות תקנון והנחיות הבורסה כמפורט להלן:

6.2.1 הפיזור המזערי הנדרש לצורך רישומן של אגרות החוב (סדרה ד') הוא 35 מחזיקים לפחות, כאשר שווי ההחזקה של כל אחד מהם הוא 200,000 ש"ח לפחות ("**שווי החזקות מזערי למחזיק**")

(כשלעניין זה "מחזיק" ייחשב - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור).

6.2.2 שווי החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה ד'), לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מ-36 מיליון ש"ח.

מאחר שאגרות החוב (סדרה ד') דורגו על-ידי מידרוג בע"מ בדירוג A3 באופק יציב (ראה סעיף 11 לדוח ההצעה) ומאחר שמניות החברה רשומות למסחר בבורסה ושוויין הינו מעל 200 מיליון ש"ח, החברה פטורה מדרישת ההון העצמי הקבועה בתקנון והנחיות הבורסה.

במידה ויתברר, כי לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיף 6.2 זה לעיל ביחס לאגרות החוב (סדרה ד'), אזי תתבטל הנפקת אגרות החוב, הן לא תירשמנה למסחר בבורסה, לא ייגבו כספים מהמזמינים, אגרות החוב לא יוקצו למזמינים, והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז.

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים או על המחיר בו הם מוצעים.

7. <u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>

7.1 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בדוח הצעת המדף.

7.2 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 7.1 לדוח ההצעה.

7.3 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 7.1 לדוח ההצעה.

8. <u>יתר תנאי אגרות החוב (סדרה ד')</u>

8.1 התשלומים על חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ד') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם (כהגדרתו בסעיף 1 לשטר הנאמנות) בימים 24 ביוני ו-25 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026 (כולל), אשר קדמו למועד פרעונו של התשלום הרלוונטי (כפוף למועדי תשלום הקרן והריבית הנקובים בסעיף 1 לדוח ההצעה ("**היום הקובע**"); והכל פרט לתשלום האחרון על חשבון קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ד') (ביום 31 בדצמבר 2026) שייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

8.2 בכל מקרה שמועד תשלום קרן ו/או ריבית חל ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

8.3 מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה ד') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

8.4 אגרות החוב (סדרה ד') תעמודנה בדרגה שווה, פרי-פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב (סדרה ד'), ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

8.5 <u>הרחבת סדרה וניירות ערך נוספים</u> - החברה תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב (סדרה ד') נוספות וכן סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים, מכל מין וסוג שהוא, בהתאם וכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 4 לשטר הנאמנות.

8.6 התחייבויות החברה והבטחת אגרות החוב - התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב (סדרה ד') אינה מובטחת בבטוחות, שעבודים כלשהם או בכל אופן אחר, כמפורט בסעיף 6 לשטר הנאמנות. יחד עם זאת, החברה קיבלה על עצמה התחייבויות שונות בהן עליה לעמוד עד לפירעון מלוא הסכומים להם זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') (כגון תניות פיננסיות, מגבלות על ביצוע חלוקה, מגבלות על ביצוע עסקאות עם בעלי שליטה וכדומה), כמפורט, בין היתר, בסעיף 7 לשטר הנאמנות.

8.7 פירעון מיידי - אגרות החוב (סדרה ד') ניתנות להעמדה לפירעון מיידי במקרים המתוארים בסעיף 9 לשטר הנאמנות.

8.8 פדיון מוקדם ביוזמת החברה - החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב (סדרה ד') לפדיון מוקדם בכפוף וכמפורט בסעיף 8.2 לשטר הנאמנות.

8.9 מנגנוני התאמה בשיעור הריבית - לפרטים אודות מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה בתניות פיננסיות מסוימות, ראה סעיפים 7.1.1[א] עד [ג] לשטר הנאמנות; לפרטים אודות מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ד'), ראה סעיפים 2.7 ו-2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

8.10 ריבית פיגורים - לפרטים אודות ריבית פיגורים, ראה סעיף 3[ד] לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

8.11 לתיאור יתר תנאי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ראה שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ד') המצ"ב כ**נספח א'** לדוח ההצעה. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף ו/או באגרות החוב, לבין שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות, ובכל מקרה יגברו הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו. נכון למועד דוח ההצעה לא קיימת סתירה בין הוראות המתוארות בדוח הצעת המדף להוראות שטר הנאמנות.

9. מיסוי

כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה. ההוראות הכלולות בדוח הצעה זה בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים בו אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעה זה, הינן בהתאם להוראות הדין החל למועד דוח ההצעה, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

אגרות החוב (סדרה ד') אשר מוצעות לראשונה על-ידי החברה בדוח הצעת מדף זה מונפקות בערכן הנקוב, ובהתאם - ללא ניכיון. במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב (סדרה ד') נוספות, בדרך כלשהי, בניכיון, תפעל החברה כמפורט בסעיף 9.4 לדוח ההצעה.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי דוח הצעת מדף זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

9.1 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים

בהתאם לסעיף 91 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה.[4]

יחד עם זאת, רווח הון בידי יחיד במכירת אגרת חוב שאינה צמודה למדד[5] (או שאינה נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ), יחויב במס בשיעור שלא יעלה על חמישה-עשר אחוזים (15%) ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד

[4] בהתאם להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז 2016, הצ"ח 1083, עמוד 433, מוצע בין היתר לרווח את מדרגות המס השולי ולהפחית את שיעור המס השולי המרבי ל-47%.

[5] כהגדרת מונח זה בסעיף 91 לפקודה.

שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה - קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר,[6] בעשרה אחוזים (10%) לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה[7] בחברה - במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו בשניים-עשר (12) החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים (30%) לעניין בעל מניות מהותי ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ראלי. כמו-כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%), עד קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א(א)(9) או 101ב(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות (למועד דוח ההצעה - 23% בשנת 2020).

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר, וכן, כנגד ריבית ששולמה בגין אותו נייר ערך או ריבית ודיבידנד ששולמו בגין ניירות ערך אחרים (בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות הקבוע בסעיפים 125ב(1) ו-125ג(ב) לפקודה לגבי יחיד (שיעור מס של 25%), באותה שנת מס. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעיסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("**תקנות ניכוי רווח הון**"), בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות ("**ניירות סחירים**"), יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות ניכוי רווח הון, חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של חמישה-עשר אחוזים (15%) מרווח ההון כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור מס חברות (למועד דוח ההצעה - 23% בשנת 2020) מרווח ההון הראלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע. כמו-כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה כאמור.

ככל שניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעה זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר של ניכוי מס במקור (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש (3) שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

ככלל, תושב חוץ (יחיד וחברה) פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה, אם רווח

---

[6] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

[7] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, יחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ. כמו-כן, לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים.

9.2 <u>שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית ודמי ניכיון בגין ניירות הערך המוצעים</u>

בהתאם לסעיף 125ג(ב) לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של חמישה-עשר אחוזים (15%) על ריבית (לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף 3(ה6) לפקודה) או דמי ניכיון, שמקורם באגרות חוב שאינן צמודות למדד.

שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; ו-(3) היחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית. במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף 121 לפקודה.

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, הינו שיעור מס החברות (למועד דוח ההצעה - 23% בשנת 2020).

ככל שמשלם הריבית הנו תושב ישראל, תושב חוץ[8] פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל. ככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ (יחיד וחבר בני-אדם) שמקורן בניירות הערך, עשוי להיות כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ.

קרן נאמנות פטורה, וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף 3(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם נקבע אחרת.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 ("**תקנות הניכוי**"), שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית (כהגדרתה בתקנות הנ"ל)[9] המשולמת על אגרות חוב שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן, הינו חמישה-עשר אחוזים (15%) לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית. שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף 121 לפקודה - ולגבי חבר בני אדם בהתאם לשיעור מס החברות.

שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ, ככל שהינו חייב במס כאמור לעיל, כפוף להוראות האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל.

מתשלומי הריבית שישולמו למחזיקי אגרות החוב ינוכו במקור תשלומי המס אותם חייבים לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן אגרות החוב ינוכה מס במקור בגין דמי הניכיון.

בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002, נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי

---

[8] תושב חוץ- מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין, למעט אחד מאלה: (1) בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; (2) קרוב, כהגדרת מונח זה בפסקה 3 להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודה, של חבר בני האדם המנפיק; (3) מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עימו אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם של היחסים כאמור; (4) חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

[9] ריבית - ריבית, הפרשי הצמדה שאינם פטורים על-פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בסעיף 9(13) לפקודה ודמי ניכיון.

ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (1) רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; (2) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו-(3) הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

9.3 <u>מס על הכנסות גבוהות</u>

בהתאם לסעיף 121ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס על סך של 640,000 ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה, ונכון לשנת 2019 עמד על 649,560 ש"ח), יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 3%. הוראות סעיף זה חלות בין היתר, על רווחי הון מניירות ערך, למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני, ועל הכנסות מריביות.

9.4 <u>הנפקת אגרות חוב (סדרה ד') נוספות בעתיד במסגרת הרחבת סדרה</u>

אגרות החוב (סדרה ד') אשר מוצעות לראשונה על-ידי החברה בדוח הצעת מדף זה מונפקות בערכן הנקוב, ובהתאם - ללא ניכיון. במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב (סדרה ד') נוספות, בדרך כלשהי, בניכיון, תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה (קרי, עד מועד קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') הנוספות), לרשות המסים על-מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ד') ייקבע שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בסדרה, ככל שיהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל**"). באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, ינוכה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. בעת פדיון אגרות חוב (סדרה ד'), ינוכה מס במקור בהתאם לשיעור הניכיון שייקבע כאמור.

בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד'), היה ושיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה (לרבות העדר ניכיון), יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב (סדרה ד') טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו. לפי הידוע לחברה בתאריך דוח הצעת מדף זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפני הרחבתה ועד פירעון אגרות החוב המוחזקים על-ידו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

התיאור לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעה זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל נייר הערך המוצע.

10. **<u>תשלום אגרה</u>**

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

11. **<u>דירוג</u>**

ביום 24 בדצמבר 2019 הודיעה מידרוג על דירוג 'A3.il' באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק החברה בסך של עד 160 מיליון ש"ח ערך נקוב באמצעות סדרה חדשה (סדרה ד') ("**דוח הדירוג**"). לפרטים נוספים, לרבות דוח הדירוג האמור, ראה דוח מיידי של החברה מיום 24 בדצמבר 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-123790), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.

הסכמתה של מידרוג להכללת דוח הדירוג (האמור לעיל) בדוח הצעת המדף, מצורף כ**<u>נספח ב'</u>** לדוח ההצעה.

12. **<u>תמורת ההנפקה</u>**

12.1 התמורה הצפויה לחברה מההנפקה על-פי דוח הצעת המדף, בהנחה שכל היחידות בגין אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות בדוח הצעת המדף תירכשנה (אך בהתחשב במגבלת הכמות האמורה בסעיף 1.1 לדוח ההצעה – קרי, "הכמות המונפקת לציבור"), בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה על-פי דוח הצעת המדף, תהיה כמפורט להלן:

התמורה הצפויה (ברוטו)	140,493 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות ניהול, ייעוץ, ריכוז והפצה[10]	כ-443 אלפי ש"ח
בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת למסווגים[11]	כ-702 אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות אחרות (מוערך)	כ-245 אלפי ש"ח
סך התמורה הצפויה (נטו)	**כ-139,103 אלפי ש"ח**

12.2 הואיל וההנפקה על-פי דוח הצעת מדף זה אינה מובטחת בחיתום, אין בטחון כי כל היחידות המוצעות תירכשנה. בהתאם, התמורה וכן ההוצאות הכרוכות בהנפקה, עשויות להיות שונות מן הנחזה לעיל.

12.3 בכוונת החברה להשתמש בכספי תמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף זה למטרות שונות במסגרת פעילותה העסקית של החברה, ובכלל זה לצורך מחזור חוב פיננסי קיים ומימון פעילותה השוטפת של החברה, לרבות רכישה ופיתוח של נכסים וקרקעות חדשים. דירקטוריון החברה יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את יעוד תמורת ההנפקה.

12.4 עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תפקיד ותשקיע את תמורת ההנפקה כפי שתמצא למתאים, בהשקעות ברמת סיכון נמוכה, כגון בפיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות או קונצרניות בעלות דירוג אשראי מקבוצה (A-) ומעלה (ובדירוג ממוצע שלא יפחת מ-A), מק"מ וכד', כפי שייקבע על-ידי דירקטוריון החברה מעת לעת. לצורך האמור לעיל, לא תחשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה במניות או בתעודות סל, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים.

12.5 לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

13. **<u>פירוט בדבר שינויים וחידושים מהותיים מיום פרסום תשקיף המדף ועד מועד פרסום דוח הצעת המדף</u>**

מיום פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת מדף זה, לא חל כל שינוי או חידוש מהותי אשר אירע בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף, למעט כמפורט בדוחות מיידיים אשר פורסמו על-ידי החברה, לרבות הדוחות התקופתיים והרבעוניים שלה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווחים המיידיים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: http://www.maya.tase.co.il.

בהתאם לתקנה 4(א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005, דיווחים מיידיים אשר פורסמו על-ידי החברה ממועד פרסום התשקיף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף, נכללים בדוח הצעת המדף על דרך ההפניה.

14. **<u>מכתבי הסכמה</u>**

14.1 מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה, בהתאם לתקנה 4א לתקנות הצעת מדף, בהם נכללת הסכמתם כי חוות הדעת ודוחות הסקירה שלהם המפורטים במכתב ההסכמה, ייכללו בדוח הצעה זה, מובאים בזאת על דרך ההפניה למכתבי ההסכמה האמורים כפי שצורפו לדוח החברה לרבעון השלישי של שנת 2017, לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, לדוחות החברה לרבעונים הראשון, השני והשלישי

---

[10] אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ ("**אקסלנס**"), רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ, אקטיב חיתום בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, אלפא ביתא הנפקות בע"מ, א.ס. ברטמן השקעות בע"מ ואגוז הנפקות ופיננסים בע"מ (להלן ביחד: "**המפיצים**"), ישמשו כמפיצים לעניין הצעת אגרות החוב (סדרה ד') המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה. עבור שירותיהם יקבלו המפיצים עמלת הפצה בשיעור של 0.3% מהתמורה הכוללת שתתקבל בפועל בגין היחידות המוצעות על-פי דוח הצעת המדף. עמלה זו תחולק בין המפיצים לפי שיקול דעתה של אקסלנס. לעמלה כאמור יתווסף מע"מ כדין. עמלה זו תשולם למפיצים ישירות מתוך כספי תמורת ההנפקה שיתקבלו אצל רכז ההנפקה. יצוין, כי עמלות כאמור ישולמו ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבויות מוקדמות שהגיש אותו מפיץ במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים. בנוסף, החברה תשלם לרכז ההנפקה עמלת ריכוז בסך של 22 אלפי ש"ח.

[11] ראה סעיף 4.4 לדוח ההצעה.

של שנת 2018, לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 ולדוחות החברה לרבעונים הראשון, השני והשלישי של שנת 2019.[12]

14.2 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של הולילנד פארק בע"מ, חברה כלולה של החברה ("**הולילנד**"), בהתאם לתקנה 4א לתקנות הצעת מדף, להכללה בדוח ההצעה (לרבות בדרך של הפניה) של חוות הדעת ודוח הסקירה שלו המפורטים במכתב ההסכמה האמור, מצורף ב**נספח ג'** לדוח ההצעה.

כמו-כן, מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של הולילנד בעבר, בהתאם לתקנה 4א לתקנות הצעת מדף, להכללה בדוח ההצעה (לרבות בדרך של הפניה) של חוות הדעת ודוחות הסקירה שלו המפורטים במכתב ההסכמה האמור, מצורף אף הוא ב**נספח ג'** לדוח ההצעה.

[12] כפי שפורסמו בימים 16 בנובמבר 2017, 16 במרס 2018, 23 במאי 2018, 16 באוגוסט 2018, 15 בנובמבר 2018, 18 במרס 2019, 23 במאי 2019, 18 באוגוסט 2019 (דוח מתקן) ו-24 בנובמבר 2019, בהתאמה (אסמכתאות מספר: 2017-01-107220, 2018-01-020676, 2018-01-050803, 2018-01-076597, 2018-01-103954, 2019-01-022068, 2019-01-043896, 2019-01-070953 ו-2019-01-114244, בהתאמה).

15. **<u>חוות דעת משפטית</u>**

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

גולדפרב זליגמן
עורכי דין | נוסד 1930

מגדל אמפא
רחוב יגאל אלון 98
תל אביב 6789141
טלפון (03) 608-9999
פקס (03) 608-9909

INFO@GOLDFARB.COM
WWW.GOLDFARB.COM

15 בינואר 2020

לכבוד
קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דרך מנחם בגין 154,
<u>תל-אביב</u>

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>דוח הצעת מדף של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה") מיום 15 בינואר 2020 ("דוח הצעת המדף")</u>**

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 23 באוגוסט 2017 ("**תשקיף המדף**") ולדוח הצעת המדף אשר מפורסם מכוחו, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

1. לדעתנו, הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף תוארו נכונה בדוח הצעת המדף.
2. לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף בצורה המתוארת בדוח הצעת המדף.
3. לדעתנו, הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

הננו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

בן גלבוע, עו"ד | שוקי גוטליב, עו"ד

גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין

חתימות

החברה

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ _____

הדירקטורים

יוסף גרינפלד _____

יוסף אהרון פלר _____

רויטל אבירם _____

אלון וולקן _____

גיל צבי דויטש _____

יורם בן זאב _____

אהרון בירם _____

אבי שנור _____

נספח א'

שטר נאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ד')

שטר נאמנות בגין אגרות חוב (סדרה ד')

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום 15 בחודש ינואר 2020

בין קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ לבין שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

תוכן עניינים

סעיף	נושא	עמוד
שטר הנאמנות		3
1	פרשנות והגדרות	4
2	הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') ותחולת שטר הנאמנות	5
3	מינוי הנאמן; כהונה, תפקידים ואחריות	6
4	הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים	6
5	רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי מחזיק קשור	8
6	העדר בטחונות; התחייבות לאי-יצירת שעבוד שוטף	8
7	תניות פיננסיות; מגבלות על ביצוע חלוקה; דירוג אגרות החוב; מגבלות על עסקאות חריגות עם בעלי שליטה; רישום למסחר	9
8	פדיון מוקדם	17
9	זכות להעמדה לפירעון מיידי	20
10	תביעות והליכים בידי הנאמן	25
11	נאמנות על התקבולים	25
12	סמכות לעכב חלוקת כספים	26
13	הודעה על חלוקה	26
14	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	26
15	קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב	27
16	תחולת חוק ניירות ערך	27
17	השקעת כספים	28
18	התחייבויות החברה כלפי הנאמן	28
19	סודיות	29
20	התחייבויות נוספות	30
21	הסכמים אחרים	30
22	שכר הנאמן	30
23	סמכויות מיוחדות	30
24	סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	31
25	שיפוי הנאמן	32
26	דוחות והודעות	34
27	ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות	36
28	מרשם מחזיקי אגרות החוב	37
29	מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן	37
30	אסיפות של המחזיקים	37
31	דיווח לנאמן	37
32	דיווחים במגנ"א	38
33	שחרור	38
34	כללי	38
35	הסמכה למגנ"א	39
36	מענים	39
37	הדין החל וסמכות השיפוט	39
תוספת ראשונה לשטר הנאמנות – תעודת אגרות חוב (סדרה ד')		41
התנאים הרשומים מעבר לדף		42
1	כללי	42
2	אגרות החוב (סדרה ד')	42
3	תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב	45
4	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	46
5	מרשם מחזיקי אגרות החוב	46
6	פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן	47
7	פדיון מוקדם	47
8	ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות	47
9	אסיפות מחזיקי אגרות החוב	47
10	החלפת תעודות אגרות חוב	47
11	פירעון מיידי	47
12	הודעות	47
תוספת שנייה לשטר הנאמנות – אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')		48
נספח א' לתוספת השנייה לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ד')		54
תוספת שלישית לשטר הנאמנות – נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')		55

<u>ש ט ר נ א מ נ ו ת</u>

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום 15 בחודש ינואר 2020

ב י ן :

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
מדרך מנחם בגין 154, בית קרדן, תל-אביב
טלפון: 03-6891200
פקס: 03-6911661
(להלן: "**החברה**" או "**התאגיד**")

מצד אחד;

ל ב י ן :

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מרחוב יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל-אביב
טלפון: 03-6237777
פקס: 03-5613824
(להלן: "**הנאמן**")

מצד שני;

הואיל: וביום 23 באוגוסט 2017 פרסמה החברה תשקיף מדף ("**תשקיף המדף**"), על-פיו היא עשויה להנפיק, בין היתר, אגרות חוב של החברה, בדרך המתוארת בשטר נאמנות זה ובתשקיף המדף;

והואיל: והחברה שוקלת לפרסם דוח הצעת מדף, על-פיו היא תציע לראשונה אגרות חוב (סדרה ד') שלה, אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

והואיל: והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') (ככל שתונפקנה), והנאמן הסכים לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

והואיל: והנאמן הינו חברה פרטית, מוגבלת במניות, שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, ואשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנות;

והואיל: והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או כל דין אחר, להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה, לרבות ביחס לניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור, כי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה, וכן כי אין לו כל עניין אישי בחברה;

והואיל: והחברה מצהירה כי אין עליה כל מניעה על-פי כל דין ו/או הסכם להתקשר עם הנאמן על-פי שטר נאמנות זה ולבצע את הנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה וכן כי התקבלו כל האישורים לפי כל דין ו/או הסכם לביצוע הנפקת אגרות החוב לפי שטר זה, למעט אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר, אשר טרם נתקבל נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. **<u>פרשנות והגדרות</u>**

1.1 המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3 בכל מקום בשטר בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.

1.4 כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.5 הוראותיו של שטר נאמנות זה ייכנסו לתוקפן במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') על-ידי החברה, ככל שתונפקנה.

1.6 אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

1.7 בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת:

"**הבורסה**"	–	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"**מסלקת הבורסה**"	–	מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"**הוראות הבורסה**"	–	הוראות תקנון הבורסה, ההנחיות מכוחו וחוקי העזר של מסלקת הבורסה (לפי העניין). מובהר, כי על אגרות החוב, תנאיהן ותנאי שטר הנאמנות, יחולו הוראות הבורסה בנוסחן כפי שיהיה מעת לעת, וזאת מבלי שיידרש תיקון לשטר הנאמנות;
"**אסיפה נדחית**" או "**אסיפת מחזיקים נדחית**"	–	אסיפת מחזיקים אשר נדחתה למועד אחר מזה אשר נקבע לפתיחת האסיפה כאמור בסעיפים 20 עד 22 לתוספת השנייה לשטר זה;
"**שטר זה**" או "**שטר הנאמנות**"	–	שטר נאמנות זה לרבות הנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו, בנוסחם כפי שיהיה מעת לעת;
"**התשקיף**" או "**תשקיף המדף**"	–	תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 23 באוגוסט 2017, כפי שיתוקן מעת לעת, או כל תשקיף מדף אחר שתפרסם החברה בהיתר רשות ניירות ערך;
"**דוח הצעת מדף**" או "**דוח ההצעה**"	–	דוח הצעת מדף אשר יפורסם על-פי תשקיף המדף, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, בו יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת;
"**דוח ההצעה הראשונה**"	–	דוח הצעה על-פיו תוצענה לראשונה אגרות החוב (סדרה ד');
"**אגרות החוב**" או "**אגרות החוב (סדרה ד')**"	–	אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, רשומות על שם, אשר תנאיה יהיו בהתאם לתעודת אגרות החוב ולדוח ההצעה הראשונה, אשר תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל בהתאם וכפוף להוראות כל דין ושטר נאמנות זה.
"**הנאמן הראשון**"	–	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ;
"**הנאמן**"	–	הנאמן הראשון ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;

"**המרשם**"	–	מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 28 לשטר זה;
"**מחזיק**" ו/או "**מחזיק/י אגרות החוב**" ו/או "**בעלי אגרות החוב**" ו/או "**המחזיקים**"	–	כמשמעות המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות", בסעיף 35א לחוק ניירות ערך;
"**תעודת אגרת החוב**"	–	תעודת אגרת חוב (סדרה ד') אשר נוסחה מופיע בתוספת הראשונה לשטר זה;
"**החוק**" או "**חוק ניירות ערך**"	–	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;
"**חוק החברות**"	–	חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיהיה מעת לעת;
"**חוק חדלות פירעון**"	–	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
"**קרן**"	–	סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד');
"**יום מסחר**"	–	כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה;
"**יום עסקים**" או "**יום עסקים בנקאי**"	–	כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;
"**החברה לרישומים**"	–	מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, או כל חברה לרישומים אחרת עימה תתקשר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים;
"**נציגות דחופה**"	–	כמפורט בתוספת השלישית לשטר נאמנות זה.
"**חברת הדירוג**" או "**החברה המדרגת**"		מידרוג בע"מ או חברה אחרת העוסקת בדירוג שנרשמה לפי חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014.
"**החלטה רגילה**"	–	החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, שהתכנסה לפי סעיף 35יב13 ו-35יב14(א) לחוק (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית), ברוב של לפחות חמישים אחוזים (50%) מכל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.
"**החלטה מיוחדת**"	–	החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו, בעצמם או על-ידי באי כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

2. <u>הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') ותחולת שטר הנאמנות</u>

2.1 כפוף לפרסום דוח הצעת מדף ולהיענות להצעה במסגרתו ועל-פי תנאיו, תנפיק החברה אגרות חוב (סדרה ד'), רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה. קרן אגרות החוב, תישא ריבית בשיעור שנתי קבוע שייקבע במכרז הצעתן לראשונה של אגרות החוב. הריבית על קרן אגרות החוב, תשולם בכל אחד מהמועדים, כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה. אגרות החוב אינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו או למטבע כלשהו.

אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ד'), תורחב הסדרה על-ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') אשר תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה, לא יהיו

זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

2.2 החברה מתחייבת בזה לשלם את כל סכומי הקרן והריבית (לרבות ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף 3[ד] לתנאים הרשומים מעבר לדף), ככל שתהיה) על-פי תנאי אגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על-פי תנאי אגרות החוב ושטר זה.

2.3 אגרות החוב (סדרה ד') תעמודנה בדרגה שווה, פרי-פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב (סדרה ד'), ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

2.4 שטר נאמנות זה ייכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על-ידי החברה ותחולתו תהא מיום ההנפקה בפועל. מוסכם, כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

3. **<u>מינוי הנאמן; כהונה, תפקידים ואחריות</u>**

3.1 החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן הראשון עבור מחזיקי אגרות החוב מכוח פרק ה'1 לחוק ניירות ערך. הנאמן הראשון יכהן החל מהמועד האמור בסעיף 3.2 לשטר וכהונתו תסתיים על-פי הקבוע בחוק או על-פי הוראות שטר זה.

3.2 הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה ייכנסו לתוקפם במועד הקצאה לראשונה של אגרות החוב על-ידי החברה, ככל שיוקצו.

3.3 על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו, סיום כהונתו או פקיעתה, התפטרותו ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך, וזאת ככל שלא נקבע אחרת בשטר הנאמנות (ביחס להוראות החוק כאמור אשר ניתנות להתנאה).

3.4 הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש (ככל שמונה נאמן חדש חלף הנאמן) את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

3.5 תפקידי הנאמן יהיו על-פי כל דין ושטר זה.

3.6 הנאמן ייצג את המחזיקים בכל עניין הנובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי לשם כך, לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי החוק או לפי שטר זה.

3.7 פעולותיו של נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו.

3.8 אחריות הנאמן תהא על-פי הדין.

4. **<u>הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים</u>**

4.1 <u>הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד')</u>-

החברה תהיה רשאית, מעת לעת, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב הקיימים באותה עת, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ד') ולהנפיק אגרות חוב (סדרה ד') נוספות (בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין על-פי דוח הצעת מדף ובין בדרך אחרת), לרבות למחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 5.2 להלן), בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות בשיעור ניכיון או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלו שהיו (אם בכלל) בהנפקות אחרות שבוצעו לאגרות החוב (סדרה ד') ("**הרחבת הסדרה**"), ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן:

4.1.1 טרם ביצוע הרחבת הסדרה, יתקבל בידי החברה אישור של החברה המדרגת, כי

ביצוע הרחבת הסדרה כאמור לא יגרום לירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ד') כפי שיהא ערב אותה הרחבת סדרה.

4.1.2 החברה עומדת בהתניות הפיננסיות המפורטות בסעיף 7.1.1 לשטר, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 9.1.18 לשטר, ובהילקח בחשבון את הרחבת הסדרה.

4.1.3 החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות, לרבות כתוצאה ישירה מביצוע הרחבת הסדרה.

4.1.4 לא מתקיימת איזו מעילות הפירעון המיידי המפורטות בסעיף 9.1 לשטר, לרבות כתוצאה ישירה מביצוע הרחבת הסדרה.

4.1.5 אין בהרחבה, מייד לאחר השלמתה, כדי לפגוע בכושר הפירעון של אגרות החוב.

4.1.6 החברה תמסור הודעה על הרחבת הסדרה לנאמן טרם המכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (ככל שהחברה תקיים מכרז כאמור) ובכל מקרה טרם ביצוע הרחבת הסדרה כאמור (ככל שהחברה לא תקיים מכרז למשקיעים מסווגים כאמור). במסגרת הודעה זו תמציא החברה לנאמן אישור בכתב מאת החברה, חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים בסעיפים 4.1.1 עד 4.1.5 ו-7.1.1 לשטר, והכל בצירוף אסמכתאות ו/או תחשיבים לשביעות רצון הנאמן.

הנאמן יכהן, כפוף להוראות שטר הנאמנות, כנאמן עבור אגרות החוב (סדרה ד'), כפי שתהיינה מעת לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. אגרות החוב (סדרה ד') שתהיינה במחזור ואגרות חוב (סדרה ד') נוספות, אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל, תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ותעמודנה בדרגה שווה, פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת, ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל אגרות החוב (סדרה ד') הנוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה. אגרות החוב (סדרה ד') הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן. במקרה של הרחבת סדרה כאמור, תחולנה השלכות המס, לרבות בקשר עם חישוב שיעור הניכיון, ככל שיידרש, כפי שיפורט בדוח ההצעה הרלוונטי ובהתאם להוראות כל דין כפי שיהיו במועד ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ד') הנוספות.

4.2 <u>הנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים</u>-

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים, מכל מין וסוג שהוא, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, בין שיקנו זכות המרה במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור, ובתנאי פירעון, ריבית, הצמדה, בטוחות, ותנאים אחרים כפי שתמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב שבמחזור, שווים להם או נחותים מהם, ללא צורך בקבלת הסכמת בעלי אגרות החוב או הנאמן או במתן הודעה למי מהם על כך. החברה תודיע בדיווח מיידי על הנפקה כאמור.

4.3 אין באמור בסעיף 4 זה לעיל, כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות ו/או כדי למעט מזכות הנאמן לבחון את השלכות הרחבת אגרות החוב (סדרה ד') ו/או הנפקת והקצאת אגרות חוב וניירות ערך נוספים.

4.4 במקרה בו החברה תנפיק אגרות חוב מסדרה או סדרות אחרות שאינן מובטחות בבטוחה

כלשהי, לא תהיינה אגרות החוב מהסדרות האחרות כאמור עדיפות על פני אגרות החוב (סדרה ד') בעת פירוק החברה. כמו-כן, ככל שהחברה תנפיק אגרות חוב מסדרה או סדרות אחרות אשר יהיו מגובות בבטוחות, זכויות אותה סדרה מובטחת נוספת בפירוק תהיינה עדיפות על אלו של אגרות החוב (סדרה ד') אך ורק ביחס לבטוחות שינתנו, ובטרם הנפקת הסדרה/ות האחרות כאמור תמציא החברה לנאמן אישור על כך, חתום בידי נושא משרה בכירה בחברה, לשביעות רצון הנאמן.

5. **<u>רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי מחזיק קשור</u>**

5.1 כפוף לכל דין, החברה שומרת על זכותה לרכוש בכל עת אגרות חוב (סדרה ד') אשר הונפקו מתוך הסדרה, במחיר ובתנאים שייראו לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים), ובמקרה של רכישה כאמור תפקענה אגרות החוב הנרכשות באופן אוטומטי, תמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאגרות החוב תירכשנה במהלך המסחר בבורסה, תפנה החברה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב. החברה תגיש דוח מיידי על רכישה של אגרות חוב, שבוצעה על-ידה כאמור, ככל שנדרש על-פי דין.

5.2 חברה בת של החברה, חברה כלולה של החברה, חברה קשורה של החברה, בעל שליטה בחברה (במישרין ו/או בעקיפין), בן משפחתו, תאגיד בשליטת אחד מהם או תאגיד בשליטת החברה (כל אחד מהם - "**מחזיק קשור**") רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת בבורסה ו/או מחוצה לה (לרבות במקרה של הנפקה על-ידי החברה), אגרות חוב (סדרה ד') על-פי שיקול דעתם (בכפוף לכל דין). אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על-ידי מחזיק קשור בחברה תיחשבנה כנכס שלהם, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה, והן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב. אגרות חוב בבעלות מחזיק קשור לא תקנינה למחזיק הקשור זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ולא תימננה לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה. אסיפות מחזיקים ייערכו על-פי הוראות התוספת השנייה לשטר הנאמנות.

5.3 אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין (ובכלל זאת הנחיות רשות ניירות ערך) החלות על החברה, לרבות בקשר עם אישורים נדרשים לביצוען של עסקאות עם בעל שליטה (או שלבעל שליטה עניין אישי בהן) ו/או בקשר עם מכירת ניירות ערך לחברה בת של החברה והפצתם בציבור.

6. **<u>העדר בטחונות; התחייבות לאי-יצירת שעבוד שוטף</u>**

התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב (סדרה ד') אינה מובטחת בבטוחות, שעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

החברה תהיה רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא הגבלה כלשהי, ובכל דרגה שהיא, לרבות להבטחת סדרות של אגרות חוב או התחייבויות אחרות, וללא צורך בהסכמת הנאמן או המחזיקים באגרות החוב. על אף האמור לעיל, החברה מתחייבת, כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה ד') במלואן על-פי תנאי שטר נאמנות זה, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה ו/או זכויותיה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, למעט אם: (א) נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לכך מראש, בהחלטה מיוחדת; <u>או</u> (ב) החברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב, בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי כאמור לעיל, שעבוד שוטף בדרגה שווה, פרי פסו על-פי יחס החובות בין מחזיקי אגרות החוב ובין הצד השלישי, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי המחזיקים, וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב (סדרה ד') לא נפרעו במלואן או עד שיבוטל השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם, והכל בנוסחים המקובלים וכפי שיאושר על-ידי הנאמן. ביחס לס"ק (ב) זה,

החברה תפעל לרישום שעבוד כאמור בתוך עשרה (10) ימי עסקים מהודעתה לנאמן על רצונה במתן שעבוד לטובת הצד השלישי כאמור לעיל.

כמו-כן, מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9 לשטר וכפוף להן, החברה תהיה רשאית למכור, להחכיר, למסור ו/או להעביר בכל דרך אחרת, את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא צורך בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

בתוך חמישה (5) ימי עסקים לאחר פרסומו של כל דוח כספי שנתי מבוקר של החברה, תמציא החברה לידי הנאמן, אישור של החברה, חתום על-ידי מנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת או אי עמידת החברה בהתחייבותה כאמור בסעיף 6 זה, תוך מתן פירוט הסברים רלוונטיים (ככל שיהיה בכך צורך) ובצירוף אסמכתאות לשביעות רצון הנאמן. הנאמן רשאי להסתמך על אישור כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

כל אימת שהחברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שעבוד כאמור בסעיף 6 זה לעיל, ככל שתיצור, והשעבוד כאמור יהיה טעון רישום במרשם השעבודים המתנהל אצל רשם החברות (או כל מרשם אחר על-פי דין) לצורך שכלולו, ייחשב השעבוד כרשום כדין רק לאחר שהחברה המציאה לנאמן: (א) הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10), בצירוף המסמך היוצר את השעבוד, כשהיא חתומה בחותמת "נתקבל"/"הוגש לבדיקה" מקורית ממשרד רשם החברות, והנושאת תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד יצירת ההודעה ומתאריך המסמך שיוצר את השעבוד; (ב) מקור או העתק נאמן למקור של תעודת רישום השעבוד לטובת הנאמן; (ג) תצהיר החברה חתום על-ידי מנכ"ל החברה ו/או נושא משרה בכירה בחברה בדבר העדר התחייבויות סותרות ו/או נוגדות לצד ג' כלשהו ליצירת השעבודים לטובת הנאמן וכי נתקבלו כל האישורים בחברה בקשר עם יצירת השעבוד כאמור; (ד) חוות דעת של עו"ד חיצוני לחברה כי השעבוד הינו תקף, חוקי, ובר אכיפה ומימוש בנוסח לשביעות רצון הנאמן. אחת לשנה, ביום 31 בדצמבר החברה תמציא לנאמן אישור כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל וכן חוות דעת עו"ד חיצוני לחברה מעדכנת המאשרת את תוקפו של השעבוד וכי יכולת אכיפתו ומימושו לא השתנו בהשוואה לרישום השעבוד לראשונה עבור הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ככל שלאורך חיי אגרות החוב (סדרה ד') יהיה צורך לרשום את השעבוד במרשם נוסף הרי שהחברה תפעל לכך מיידית; החברה תמציא לנאמן, לפי דרישותיו, מסמכים ו/או אישורים ו/או חוות דעת המעידים כי השעבוד הינו תקף, חוקי ובר אכיפה ומימוש; כמו-כן, מייד עם הוצאת תעודת רישום השעבוד במרשם הנוסף, ככל שקיימת, החברה תמציא לנאמן את מקור או העתק נאמן למקור של תעודת רישום השעבוד לטובת הנאמן.

למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. הנאמן לא נתבקש לערוך ובפועל לא ערך, בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות הבת שלה. בהתקשרותו בשטר הנאמנות, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות, ובכלל זה אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך דוח ההצעה הראשונה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.

7. **<u>תניות פיננסיות; מגבלות על ביצוע חלוקה; דירוג אגרות החוב; מגבלות על עסקאות חריגות עם בעלי שליטה; רישום למסחר</u>**

7.1 החברה מתחייבת, כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה ד') במלואן על-פי תנאי שטר נאמנות זה (לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), היא תעמוד בתניות ובמגבלות הבאות:

7.1.1 <u>תניות פיננסיות</u>

[א] ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו להלן) לא יפחת מעשרים וארבעה אחוזים (24%) מסך המאזן המוחשי שלה (כהגדרתו להלן).

החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה בס"ק [א] זה לעיל במשך שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים. במקרה של הפרה כאמור בלבד, תחולנה הוראות סעיף 9.1.18 לשטר.

לעניין שטר זה:

"**ההון העצמי המוחשי**" הינו ההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת החברה את דוחותיה הכספיים (אך מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.1.1 זה להלן לעניין אופן בחינת התניות הפיננסיות במקרה של שינויים בתקינה החשבונאית), והכל על-פי דוחותיה הכספיים של החברה (סולו), בתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על-ידי החברה ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם: (1) הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ד'); וכן (2) במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד') או של פירוק החברה, הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב (סדרה ד') ("**הלוואות בעלים נחותות**").

"**סך המאזן המוחשי**" הינו סך המאזן של החברה על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת החברה את דוחותיה הכספיים (אך מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.1.1 זה להלן לעניין אופן בחינת התניות הפיננסיות במקרה של שינויים בתקינה החשבונאית), והכל על-פי דוחותיה הכספיים של החברה (סולו), בתוספת הלוואות בעלים נחותות (כהגדרתן לעיל); כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים (סולו); וכן מסך המאזן סולו תופחת יתרת המקדמות מרוכשים כפי שיופיע במאזן המוחשי.

<u>מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מירידה בתוצאת חישוב היחס הפיננסי האמור</u>-

ככל שההון העצמי המוחשי של החברה מסך המאזן המוחשי שלה יפחת משיעור של עשרים ושבעה אחוזים וחצי (27.5%) (בס"ק [א] זה: "**החריגה**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') בשיעור של 0.25% מעל שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן כאמור באותו מועד (בס"ק [א] זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת בגין התקופה שתחילתה ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה בהם דיווחה החברה על החריגה (בס"ק [א] זה: "**מועד החריגה**") וסיומה במועד בו תוקנה החריגה האמורה או במועד בו נפרעה מלוא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ד'), לפי המוקדם. יובהר, כי העלאת שיעור הריבית בגין ההתחייבות נשוא ס"ק [א] זה תיעשה רק פעם אחת (ככל שתיעשה) – קרי, בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית בגין

ס״ק [א] זה על 0.25%, וכן שיעור הריבית לאחר העלאה כאמור לא יעלה על שיעור הריבית המרבי (כהגדרתו בסעיף 7.1.1 זה להלן ובסעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף).

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום דוחותיה הכספיים של החברה בגינם נקבע מועד החריגה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (1) את דבר התקיימות החריגה ואת היחס בין ההון העצמי המוחשי של החברה לסך המאזן המוחשי שלה לפי הדוחות הכספיים (סולו) כאמור; (2) את שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בס״ק [א] זה: ״**ריבית המקור**״); (3) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור שנתי של 0.25% (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (4) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובע מן האמור בס״ק (2) ו-(3) לעיל; (5) את שיעור הריבית השנתית המשתקף משיעור הריבית המשוקללת; ו-(6) את שיעור הריבית השנתית החדשה בגין אגרות החוב (סדרה ד׳) ובהתאם, את שיעור הריבית החצי שנתית (קרי, הריבית השנתית החדשה חלקי שניים).

היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה (4) ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ״ל (בס״ק [א] זה: ״**תקופת הדחייה**״), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור (כפי שמופיעה בתנאי הנייר המקוריים) בלבד, כאשר סכום הריבית הנובע מהתוספת לשיעור הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

יובהר, כי במקרה שלאחר התקיימות חריגה באמת המידה נשוא ס״ק [א] זה, תחזור החברה לעמוד באמת המידה האמורה באופן בו תחדל להתקיים חריגה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25%, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה החברה עמדה באמת המידה האמורה בלבד, כך ששיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יהיה שיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה, כפוף לשינויי ריבית במקרה של אי עמידת החברה בהתחייבות כאמור בסעיפים 7.1.1[ב] לשטר ו/או 7.1.1[ג] לשטר ו/או במקרה של שינויי דירוג כאמור בסעיף 2.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף (ככל שיהיו) ובכפוף להוראות סעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף. במקרה כאמור תפעל החברה כאמור בס״ק זה לעיל, בשינויים המחויבים.

יובהר, כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב לראשונה.

[ב] ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו בס״ק [א] לעיל) לא יפחת

מסכום של 270,000 אלפי ש"ח.

החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה בתניה הפיננסית האמורה בס"ק [ב] זה לעיל במשך שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים. במקרה של הפרה כאמור בלבד, תחולנה הוראות סעיף 9.1.18 לשטר.

<u>מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מירידה בסך ההון העצמי המוחשי-</u>

ככל שההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו בס"ק [א] לעיל) יפחת מסכום של 300,000 אלפי ש"ח (בס"ק [ב] זה: "**החריגה**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') בשיעור של 0.25% מעל שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן כאמור באותו מועד (בס"ק [ב] זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת בגין התקופה שתחילתה ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה בהם דיווחה החברה על החריגה (בס"ק [ב] זה: "**מועד החריגה**") וסיומה במועד בו תוקנה החריגה האמורה או במועד בו נפרעה מלוא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ד'), לפי המוקדם. יובהר, כי העלאת שיעור הריבית בגין ההתחייבות נשוא ס"ק [ב] זה תיעשה רק פעם אחת (ככל שתיעשה) – קרי, בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית בגין ס"ק [ב] זה על 0.25%, וכן שיעור הריבית לאחר העלאה כאמור לא יעלה על שיעור הריבית המרבי (כהגדרתו בסעיף 7.1.1 זה להלן ובסעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף).

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום דוחותיה הכספיים של החברה בגינם נקבע מועד החריגה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (1) את דבר התקיימות החריגה ואת ההון העצמי המוחשי של החברה לפי הדוחות הכספיים (סולו) כאמור; (2) את שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בס"ק [ב] זה: "**ריבית המקור**"); (3) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור שנתי של 0.25% (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (4) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובע מן האמור בס"ק (2) ו-(3) לעיל; (5) את שיעור הריבית השנתית המשתקף משיעור הריבית המשוקללת; ו-(6) את שיעור הריבית השנתית החדשה בגין אגרות החוב (סדרה ד') ובהתאם, את שיעור הריבית החצי שנתית (קרי, הריבית השנתית החדשה חלקי שניים).

היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה (4) ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (בס"ק [ב] זה: "**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור (כפי שמופיעה בתנאי הנייר המקוריים) בלבד, כאשר סכום הריבית הנובע מהתוספת לשיעור הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד

תשלום הריבית הבא.

יובהר, כי במקרה שלאחר התקיימות חריגה באמת המידה נשוא ס"ק [ב] זה, תחזור החברה לעמוד באמת המידה האמורה באופן בו תחדל להתקיים חריגה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25%, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה החברה עמדה באמת המידה האמורה בלבד, כך ששיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יהיה שיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה, כפוף לשינויי ריבית במקרה של אי עמידת החברה בהתחייבות כאמור בסעיפים 7.1.1[א] לשטר ו/או 7.1.1[ג] לשטר ו/או במקרה של הורדת דירוג כאמור בסעיף 2.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף (ככל שיהיו) ובכפוף להוראות סעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף. במקרה כאמור תפעל החברה כאמור בס"ק זה לעיל, בשינויים המחויבים.

יובהר, כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב לראשונה.

[ג] חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו לא יעלה על 75%.

החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה בס"ק [ג] זה לעיל במשך שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים. במקרה של הפרה כאמור בלבד, תחולנה הוראות סעיף 9.1.18 לשטר.

לעניין שטר זה:

"**חוב פיננסי נטו**" הינו התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולמוסדות פיננסיים, אשראי מתאגידים בנקאיים, אגרות חוב וחלויות שוטפות של אגרות חוב כפי שמפורט במאזן של החברה (סולו) ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות (למעט פקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות), נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר והשקעות לזמן קצר והכל על-פי הדוחות הכספיים של החברה (סולו).

"**CAP נטו סולו**" הינו חוב פיננסי נטו (כהגדרתו לעיל) בתוספת ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה (היינו, שאינו כולל זכויות שאינן מקנות שליטה), כמפורט בדוחות הכספיים (סולו) של החברה.

<u>מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה ביחס האמור לעיל בס"ק [ג] זה</u> -

ככל שהחוב הפיננסי נטו ל-CAP נטו סולו יעלה על 65% (בס"ק [ג] זה: "**החריגה**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') בשיעור של 0.25% מעל שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן כאמור באותו מועד (בס"ק [א] זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת בגין התקופה שתחילתה ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה בהם דיווחה החברה על החריגה (בס"ק [ג'] זה: "**מועד החריגה**") וסיומה במועד בו תוקנה החריגה האמורה או במועד בו נפרעה מלוא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ד'), לפי המוקדם. יובהר, כי העלאת שיעור הריבית בגין ההתחייבות נשוא ס"ק [ג] זה תיעשה רק פעם אחת (ככל שתיעשה) – קרי, בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית בגין

ס״ק [א] זה על 0.25%, וכן שיעור הריבית לאחר העלאה כאמור לא יעלה על שיעור הריבית המרבי (כהגדרתו בסעיף 7.1.1 זה להלן ובסעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף).

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום דוחותיה הכספיים של החברה בגינם נקבע מועד החריגה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (1) את דבר התקיימות החריגה, את יחס החוב הפיננסי נטו ל-CAP נטו סולו לפי הדוחות הכספיים (סולו) כאמור; (2) את שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בס״ק [א] זה: ״**ריבית המקור**״); (3) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור שנתי של 0.25% (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (4) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובע מן האמור בס״ק (2) ו-(3) לעיל; (5) את שיעור הריבית השנתית המשתקף משיעור הריבית המשוקללת; ו-(6) את שיעור הריבית השנתית החדשה בגין אגרות החוב (סדרה ד׳) ובהתאם, את שיעור הריבית החצי שנתית (קרי, הריבית השנתית החדשה חלקי שניים).

היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה (4) ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ״ל (בס״ק [ג] זה: ״**תקופת הדחייה**״), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור (כפי שמופיעה בתנאי הנייר המקוריים) בלבד, כאשר סכום הריבית הנובע מהתוספת לשיעור הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

יובהר, כי במקרה שלאחר התקיימות חריגה באמת המידה נשוא ס״ק [ג] זה, תחזור החברה לעמוד באמת המידה האמורה באופן בו תחדל להתקיים חריגה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25%, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה החברה עמדה באמת המידה האמורה בלבד, כך ששיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יהיה שיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה, כפוף לשינויי ריבית במקרה של אי עמידת החברה בהתחייבות כאמור בסעיפים 7.1.1[א] לשטר ו/או 7.1.1[ב] לשטר ו/או במקרה של שינויי דירוג כאמור בסעיף 2.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף (ככל שיהיו) ובכפוף להוראות סעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף. במקרה כאמור תפעל החברה כאמור בס״ק זה לעיל, בשינויים המחויבים.

יובהר, כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב לראשונה.

על אף כל האמור בסעיף 7.1.1 זה ובסעיף 2.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף בנוגע לשינויים בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ד׳), יובהר, כי בכל מקרה לא

יעלה שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד') משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ד') לראשונה בתוספת שיעור שנתי של 1.25% ("**שיעור הריבית המרבי**").

התניות הפיננסיות האמורות בסעיף 7.1.1 זה לעיל, תיבחנה אחת לכל רבעון קלנדארי רלוונטי, לפי דוחותיה הכספיים של החברה (סקורים או מבוקרים, לפי העניין) לרבעון או לשנה שהסתיימו בתום אותו רבעון (לפי העניין).

<u>עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית</u> - יובהר, כי לצרכי שטר זה, במקרה שיחול שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה ו/או שינוי רגולטורי אחר בקשר עם אופן עריכת הדוחות הכספיים (ביחד: "**התקינה החדשה**"), לעומת המצב במועד חתימת שטר הנאמנות ("**התקינה נכון לרבעון השלישי 2019**"), ולשינוי זה 'השפעה מהותית',[1] אזי החברה תבדוק את אמות המידה הפיננסיות/התניות הפיננסיות האמורות בסעיף 7.1.1 זה ובסעיף 7.1.2 להלן על-פי מאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת אותו תערוך החברה, הכולל ביאורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, שאינם סקורים או מבוקרים, בהתאם לתקינה נכון לרבעון השלישי 2019 ואשר החברה תפרסם ביחד עם דוחותיה הכספיים או במסגרתם. הבחינה בדבר ההשפעה של שינוי התקינה החשבונאית החלה על החברה לעומת התקינה נכון לרבעון השלישי 2019 תבוצע על-ידי החברה במועד פרסום דוחותיה הכספיים אשר יפורסמו לראשונה בסמוך לאחר מועד כניסת התקינה החדשה לתוקף על החברה (בלבד), ויינתן גילוי בדוח הדירקטוריון של החברה, הרבעוני או השנתי (לפי העניין), בכל מקרה של 'השפעה מהותית' כאמור, על אודות התקיימות 'השפעה מהותית' כאמור ותוצאת חישובה.

החברה תודיע במסגרת דיווחיה הרבעוניים בדבר תוצאותיה הכספיות על עמידתה או אי עמידתה בתניות הפיננסיות האמורות בסעיף 7.1.1 זה לעיל ואת הנתון המספרי בגינן.

כמו-כן, לא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים ממועד פרסום כל דוח כספי, החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר עמידת או אי עמידת החברה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות בצירוף תחשיב רלבנטי, לשביעות רצון הנאמן.

7.1.2 <u>מגבלות על ביצוע חלוקה</u>

החברה לא תבצע חלוקה כלשהי (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), ובכלל זה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או רכישה עצמית של מניותיה ("**חלוקה**"), אשר כתוצאה ממנה יחול אחד (או יותר) מן המקרים הבאים:

[א] ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו בסעיף 7.1.1[א] לשטר) יפחת משלושים אחוזים (30%) מסך המאזן המוחשי שלה (כהגדרתו בסעיף 7.1.1[א] לשטר).

[ב] ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו בסעיף 7.1.1[א] לשטר), בסמוך לאחר מועד ביצוע החלוקה כאמור, יפחת מסכום של 350,000 אלפי ש"ח.

---

[1] לעניין זה, "**השפעה מהותית**" משמעה שינוי של 7.5% לפחות בהון העצמי של החברה ("**הון החברה**") ו/או בסך הנכסים של החברה ("**המאזן**") לפי התקינה החדשה לעומת הון החברה ו/או המאזן, לפי העניין, לפי התקינה נכון לרבעון השלישי 2019; הכל על-פי דוחותיה הכספיים של החברה (סולו).

[ג] מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1 לשטר.

[ד] החברה אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

[ה] החברה מעריכה כי ביצוע החלוקה יפגע ביכולתה לפרוע את אגרות החוב בהגיע מועד פרעונן.

בנוסף, יחולו על החברה המגבלות הבאות ביחס לחלוקה:

1. החברה לא תבצע חלוקה כל עוד מתקיים בה אחד (או יותר) מסימני האזהרה הקבועים בסעיפים 10(ב)(14)(א)(1), (2), (4) ו-(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**").

2. החברה לא תבצע חלוקה שלא מקיימת את מבחן הרווח בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק החברות, אלא בכפוף לקבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לכך מראש, בהחלטה מיוחדת.

3. לא תבוצע חלוקה של רווחים נטו (קרי לאחר מס), שטרם מומשו, שינבעו משערוך נכסי נדל"ן להשקעה.

מובהר, כי למועד חתימת שטר זה לא חלות על החברה כל מגבלות בקשר עם חלוקה, למעט כאמור בסעיף 4 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 ולמעט מגבלות על-פי דין. מעבר לאמור בסעיף 7.1.2 זה לעיל, שטר הנאמנות ו/או אגרת החוב אינם כוללים מגבלות ביחס לזכותה של החברה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או לבצע כל חלוקה אחרת, וחלוקה ו/או רכישה עצמית כאמור תבוצע (ככל שתבוצע) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (בכפוף לכל דין אחר).

לא יאוחר משני (2) ימי עסקים ממועד קבלת החלטה מחייבת במוסדות החברה אודות ביצוע חלוקה, תמציא החברה לנאמן אישור, חתום על-ידי מנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת החברה בכל התנאים האמורים בסעיף 7.1.2 זה לעיל, וכן אישור, כי לא מתקיימת לאותה עת איזו מן העילות לפירעון מיידי המפורטות בסעיף 9.1 לשטר וכי החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב, והכל בצירוף אסמכתאות ו/או תחשיבים לשביעות רצון הנאמן. הנאמן רשאי להסתמך על אישור כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

7.1.3 <u>דירוג אגרות החוב</u>

אגרות החוב (סדרה ד') תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת, וזאת כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן בשליטת החברה. לעניין זה יראו, בין היתר, באי ביצוע תשלומים שהחברה התחייבה לשלם לחברה המדרגת ובאי מסירת דיווחים ומידע הנדרשים על-ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין החברה המדרגת, כסיבות וכנסיבות שהינן בשליטת החברה.

החברה אינה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב (סדרה ד'). במקרה בו החברה תחליף את חברת הדירוג או במקרה בו אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על-ידי חברת דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי, במועדים הקבועים לכך בדין ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, לפי העניין. למען הסר ספק, החברה לא תזדקק לאישור מאת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לצורך החלפת החברה המדרגת כאמור. יובהר, כי העברת אגרות החוב (סדרה ד') לרשימת מעקב (watch list) או כל

פעולה דומה אחרת המבוצעת על-ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג (או כהורדת דירוג).

האמור בסעיף 7.1.3 זה לעיל, יחול גם במקרה בו אגרות החוב (סדרה ד') תהיינה מדורגות על-ידי יותר מחברת דירוג אחת.

7.1.4 <u>מגבלות על עסקאות עם בעלי שליטה</u>

בכל עת בה החברה תהיה בהפרה של איזו מאמות המידה הפיננסיות האמורות בסעיף 7.1.1 לשטר ואשר מהווה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1.18 לשטר (בלבד), וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות, וכל עוד לא תוקנה אותה הפרה, לא תתקשר החברה בעסקה חריגה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) עם בעל שליטה בה או בעסקה חריגה עם אדם אחר שלבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי, אלא אם יתקבל לכך אישור של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שישים אחוזים (60%) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

הוראות סעיף 7.1.4 זה לעיל לא יחולו על עסקאות כדלקמן: (א) עסקה אשר החברה הצהירה כי היא נועדה לרפא את אי עמידת החברה באותה אמת מידה אשר בהפרה והחברה המציאה לנאמן אישור לשביעות רצונו המפרט כיצד צפויה העסקה לרפא את ההפרה האמורה; (ב) עסקה בקשר לתנאי כהונה ו/או העסקה, ובלבד שהתנאים כאמור הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שתהיה מעת לעת; (ג) עסקה שהייתה בתוקף עובר למועד ההפרה ו/או הארכתה; (ד) עסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה; ו-(ה) עסקה אשר הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה. על אף האמור לעיל, הוראות ס"ק (ב) ו-(ג) לעיל לא יחולו במידה שמניות החברה לא תהיינה רשומות למסחר בבורסה במועד הבאת עסקה כאמור באותם ס"ק לאישור האורגנים הרלוונטיים של החברה (קרי, בכל עת בה החברה תהיה בהפרה כאמור בסעיף 7.1.4 זה לעיל ומניותיה לא תהיינה רשומות למסחר בבורסה, היא לא תתקשר בעסקה כאמור (או לא תאריך עסקה כאמור, לפי העניין), אלא אם יתקבל לכך אישור של מחזיקי אגרות החוב כמפורט בסעיף 7.1.4 לעיל).

7.2 <u>רישום למסחר</u>

החברה מתחייבת, כי בכפוף לקבלת אישור הבורסה, אגרות החוב (סדרה ד') אשר תונפקנה לראשונה על-פי דוח ההצעה הראשונה, תירשמנה למסחר בבורסה.

8. <u>פדיון מוקדם</u>

8.1 <u>פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה</u>

במקרה בו יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור מפני ששווי הסדרה פחת מהסכום שנקבע בהוראות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב, תבצע החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ד') כדלקמן:

8.1.1 תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר

המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי ובשני (2) עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב.

8.1.2 מועד הפדיון המוקדם יחול לא לפני עבור שבעה-עשר (17) ימים מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) ימים מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

8.1.3 במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן. תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת ריבית שנצברה עד ליום התשלום בפועל, כקבוע בתנאי אגרות החוב.

8.1.4 קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

8.1.5 פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

8.2 <u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת אך לא לפני שישים (60) יום מהמועד בו ירשמו אגרות החוב (סדרה ד') של החברה למסחר, להעמיד את אגרות החוב (סדרה ד') לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות הבורסה, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרץ, אפריל – יוני, יולי – ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה, לפי הערך הנקוב של אגרות החוב המוחזקות.

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי לא פחות משבעה-עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה

המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (5) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (6) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שישה (6) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם; והכל לפי העניין. יצוין, כי במקרה של פדיון מוקדם חלקי, הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם תשולם רק על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת.

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: **(1)** שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם (בסעיף זה: "**שווי השוק**" ו-"**תקופת הדגימה**", בהתאמה). יובהר, כי על אף האמור לעיל, במקרה והפדיון המוקדם ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או קרן של אגרות חוב (סדרה ד'), והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון ביחד עם התשלום בהתאם להוראת סעיף 8.2 זה לעיל, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב אשר ישולם למחזיקים על-פי סעיף זה, יופחת משווי השוק (כהגדרתו לעיל) של יתרת אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, הסכום המשולם באותו רבעון על חשבון תשלום הריבית כאמור. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה בוצע תשלום ריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית ששולמה כאמור; **(2)** הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; **(3)** יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית בשיעור של 1.4%. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב, כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה. ככל שתיבחר החלופה בס"ק (1) או (3) לעיל, ההפרש בין השווי לפי החלופה שנבחרה כאמור, לבין ערך ההתחייבות, ישולם כריבית על החלק שנפדה בלבד.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע משוקלל של תשואה לפדיון (ברוטו), בתקופה של שבעה (7) ימי עסקים, המסתיימת שני (2) ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי (2) סדרות אגרות חוב ממשלתי לא צמודות למדד, בעלות ריבית בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי (היינו סדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הגבוה ממח"מ אגרות החוב (סדרה ד') במועד הרלוונטי, וסדרה אחת בעלת המח"מ הנמוך למח"מ אגרות החוב (סדרה ד') במועד הרלוונטי ואשר, שקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב במועד הרלוונטי).

לדוגמא: אם המח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא ארבע (4) שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' הוא שנתיים ומח"מ יתרת ההלוואה הוא 3.5 שנים, תחושב התשואה כדלקמן:

$4x + 2(1-x) = 3.5$

x = משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א'.

$1 - x$ = משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב'.

על-פי החישוב, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מ"התשואה" והתשואה השנתית של אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל

בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%) מ"התשואה.

החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים המפרט את הסכום בפדיון המוקדם בצירוף חישובים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן וזאת לא יאוחר משלושה (3) ימי עסקים מקבלת החלטה בדיקטוריון החברה על ביצוע הפדיון המוקדם.

9. **<u>זכות להעמדה לפירעון מיידי</u>**

9.1 <u>בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן</u>:

9.1.1 חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

9.1.2 אגרות החוב (סדרה ד') לא נפרעו במועדן או החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי תנאי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, אולם ניתן יהיה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, או לנקוט בצעדים כלשהם, בשל כך, רק אם ההפרה לא תוקנה עד תום תקופה של שבעה (7) ימים ממועד ההפרה (במקרה של אי קיום התחייבות מהותית אחרת). יובהר, כי במקרה של אי עמידה של החברה בהתחייבויותיה כאמור בסעיף 7.1.1 לשטר, יחולו הוראות סעיף 9.1.18 לשטר.

9.1.3 החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך שלושים (30) ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.

9.1.4 אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה.

9.1.5 **(א)** אם יינתן צו פירוק זמני או צו בעל מאפיינים דומים לפי חוק חדלות פירעון, על-ידי בית המשפט, או ימונה לחברה מפרק זמני או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם תתקבל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין; וכן **(ב)** אם החברה קיבלה החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת (בכפוף לאמור בסעיף 9.1.10 לשטר)), או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי או צו בעל מאפיינים דומים לפי חוק חדלות פירעון, על-ידי בית המשפט, או אם ימונה לחברה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.

על אף האמור בס"ק (א) לעיל ביחס לתקופת הריפוי, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

9.1.6 הוטל עיקול על עיקר נכסי החברה או על כולם, או בוצעה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

9.1.7 אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון על החברה ו/או על עיקר נכסי החברה (או על כולם), או אם יינתן צו כאמור למינוי כונס נכסים זמני או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות

חוק חדלות פירעון – אשר לא נדחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון על החברה ו/או על עיקר נכסי החברה (או על כולם). על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

9.1.8 החברה ביצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרת החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, וההפרה לא תוקנה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם תפעל החברה לתיקונה.

9.1.9 אם אגרות החוב (סדרה ד') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על שישים (60) ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או מנסיבות שאינן בשליטת החברה. לעניין זה, בין היתר יראו באי ביצוע תשלומים שהחברה התחייבה לשלם לחברה המדרגת ובאי מסירת דיווחים ומידע הנדרשים על-ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין החברה המדרגת, כסיבות וכנסיבות שהינן בשליטת החברה. מובהר, כי החברה תהא רשאית להחליף את חברת הדירוג כאמור בסעיף 7.1.3 לשטר.

9.1.10 בוצע מיזוג (כהגדרתו בחוק החברות) של החברה עם חברה אחרת, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהחלטה מיוחדת אלא אם כן הצהירה היישות הקולטת, כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפחות עשרה (10) ימי עסקים לפני מועד השלמת המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפי המחזיקים במועדן.

9.1.11 מכירה של נכסי החברה וכן של איזו מהחברות המאוחדות (ולמעט מכירת מלאי במהלך העסקים הרגיל של החברה), ששוויים, בניכוי שווי נכסים שנרכשו על-ידי החברה ו/או חברות מאוחדות של החברה באותו מועד, עלה על חמישים אחוזים (50%) מסך הנכסים במאזן כפי שרשום בדוח המאוחד על המצב הכספי לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה שפרסמה החברה ערב מכירת הנכסים כאמור, והכל ללא קבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה רגילה. עם זאת, מכירה אשר תמורתה מיועדת לשמש (על-פי הודעתה של החברה בדיווח מיידי) לשם ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור או להבטחת מלוא התחייבויותיה של החברה על-פי תנאי אגרות החוב, לא תחשב כהפרה של סעיף 9.1.11 זה.

9.1.12 הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) חוב אחר ו/או מספר חובות במצטבר (ובלבד שאם מדובר במספר חובות מצטברים כאמור, הרי שהם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמוך האחד לשני) שנטלה החברה ו/או חברה מאוחדת מתאגיד בנקאי או מוסד פיננסי (לרבות מגוף מוסדי) כלשהו, ובלבד שהסכום הכולל שהועמד לפירעון מיידי כאמור הינו בהיקף העולה על 10% מסך מאזן החברה (במאוחד) על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו בסמוך לפני אותו מועד, וככל שההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה ו/או החברה לא פרעה את החוב/ות כאמור בתוך תקופה של שלושים (30) ימים; או סדרת אגרות חוב אחרת שהונפקה על-ידי החברה והועמדה לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה).

מובהר, כי חילוט ערבויות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 ו/או העמדה לפירעון מיידי של הלוואה ללא יכולת חזרה לחברה (Non-Recourse) - לא תיחשבנה לעניין זה כהעמדת חוב לפירעון מיידי.

9.1.13 החברה תחדל או תודיע על כוונתה לחדול, מלהמשיך בעסקיה ו/או לנהל את עסקיה כפי שיהיו מעת לעת. מובהר, כי כל עוד פועלת החברה בתחום הנדל"ן והבניה, ועיקר הכנסותיה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים, הינן מפעילותה בתחום זה, לא יראו את החברה כמי שחדלה מלהמשיך ו/או לנהל את עסקיה.

9.1.14 אם עיקר פעילותה של החברה (60%) יפסיק להיות בתחום הנדל"ן והבניה בישראל.

9.1.15 אם הוגשה על-ידי החברה בקשה לצו הקפאת הליכים או צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה או אם הוגשה על-ידי החברה או על-ידי גורם אחר בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או לפי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה, לרבות פיצול ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או לבין מחזיקי כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש למניות בלבד, שאין בהם להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של אגרות החוב, שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, והבקשות או הצווים כאמור לא בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום שניתנו. על אף האמור לעיל, תקופת הריפוי כאמור הינה רק ביחס לבקשות שהוגשו על-ידי גורם אחר שאינו החברה.

9.1.16 הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב בבורסה, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וחלפו שישים (60) ימים במהלכם העילה להשעיה לא רופאה או הוסרה.

9.1.17 נקבע דירוג לאגרות החוב הנמוך מ-"Baa3" של מידרוג בע"מ (או הדירוג המקביל לו בסולם הדירוג של החברה המדרגת הרלוונטית). יובהר, כי ככל שאגרות החוב (סדרה ד') תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצורכי שטר נאמנות זה יראו את הדירוג הנמוך מבין החברות המדרגות כדירוג הקובע.

9.1.18 החברה לא עמדה באיזו מהתניות הפיננסיות המפורטות בסעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות במשך התקופות המצוינות בסעיף האמור ביחס לכל אחת מהתניות הפיננסיות כאמור, ובלבד שלא ניתנו לחברה ויתור על ההפרה או ארכה לתיקון מאת מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 27 לשטר או מאת הנציגות הדחופה לפי התוספת השלישית לשטר.

יובהר, כי לצרכי סעיף 9.1.18 זה, המועד ממנו תחשב החברה כמפרה כל תניה פיננסית כאמור (לפי העניין), יהיה מועד פרסום הדוחות הכספיים הרלוונטיים לרבעון שסיומו בתום תקופת הבדיקה (קרי, תום התקופות המצוינות בסעיף 7.1.1 לשטר ביחס לכל אחת מהתניות הפיננסיות כאמור). כן, להסרת ספק יובהר, כי הפעלת איזה ממנגנוני התאמת הריבית המפורטים בסעיף 7.1.1 לשטר, לא תחשב כהפרת הוראות סעיף 9.1.18 זה.

9.1.19 אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא נתקבלה להעברת

השליטה כאמור הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה שתתקבל באסיפת מחזיקים. לעניין סעיף 9.1.19 זה, "**העברת שליטה**" משמעה עסקה אשר כתוצאה ממנה קרדן ישראל בע"מ, במישרין או בעקיפין, תחדל להיות בעלת השליטה בחברה; "**שליטה**" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך (למעט שליטה הנובעת רק מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה), ללא החזקה ביחד עם אחרים.

על אף האמור לעיל, העברת שליטה כתוצאה משינויי חקיקה, ו/או כתוצאה מירושה על-פי דין ו/או העברה לקרוב ו/או למי מבעלי השליטה, לא תחשב הפרה של סעיף 9.1.19 זה.

לביטויים בסעיף 9.1.19 זה (שאינם מוגדרים במפורש) תהא המשמעות הקבועה להם בחוק ניירות ערך ובחוק החברות.

9.1.20 החברה תבצע חלוקה שלא בתנאים כמפורט בסעיף 7.1.2 לשטר, או אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה כאמור בסעיף 7.1.4 לשטר.

9.1.21 החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה כמפורט בסעיף 6 לשטר, וההפרה לא תוקנה בתוך עשרה (10) ימים.

9.1.22 החברה תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד'), באופן שהרחבת הסדרה לא תעמוד בתנאים כמפורט בסעיף 4.1 לשטר.

9.1.23 אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

9.1.24 קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד').

9.1.25 אם הוגשה בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה.

9.1.26 נרשמה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה ולא הוסרה בדוחות הכספיים לרבעון העוקב.

9.1.27 החברה חדלה להיות תאגיד מדווח (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך).

בסעיף 9.1 זה, "**עיקר נכסי החברה**" - משמע נכס אחד או יותר אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו על-ידי החברה טרם קרות אירוע רלוונטי, עולה על חמישים אחוזים (50%) מהיקף סך הנכסים במאזן של החברה על-פי דוחותיה הכספיים כאמור.

במקרים כאמור בסעיף 9.1 זה לעיל, יחולו ההוראות שבסעיף 9.2 לשטר, לפי העניין.

9.2 בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, יחולו ההוראות הבאות:

[א] בקרות איזה מהאירועים שבסעיף 9.1 לשטר, יפעל הנאמן, במועד האפשרי הראשון, לכינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט להלן.

[ב] נקבעה בסעיף 9.1 לשטר, לעניין מסוים, תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן ו/או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה כאמור, וזאת רק אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי

בזכויות המחזיקים.

[ג] מועד כינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר על סדר יומה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של סך היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, יהיה בחלוף עשרים ואחד (21) ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם לאמור בס״ק [ו] להלן).

[ד] במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה כאמור לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בדבר העמדתן לפירעון מיידי התקבלה באסיפת מחזיקים כמפורט בס״ק [ז] להלן, הנאמן יהיה חייב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משני (2) ימי עסקים להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, ובלבד שנתן לחברה הודעה מוקדמת בת חמישה-עשר (15) ימים לכל הפחות, על כוונתו לעשות כן והאירוע שבגינו התקבלה ההחלטה לא בוטל או הוסר בתוך תקופה זו. ואולם, הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב לא חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או תפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

[ה] העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור יישלח על-ידי מזמן האסיפה לחברה מיד עם פרסום המודעה על זימונה ויהווה הודעה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור, והחברה תפרסם דוח מיידי בדבר הזימון לאסיפה כאמור.

[ו] הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לקצר את מניין הימים האמורים בס״ק [ג] לעיל לכינוס האסיפה עד ליום אחד (1) לפחות ממועד זימון האסיפה ו/או לא למסור התראה בכלל, במקרה בו יהיה הנאמן בדעה, כי הדבר דרוש לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

[ז] החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים המחזיקים, בעצמם או על-ידי באי כוחם, או באמצעות כתב הצבעה, בלפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב רגיל של משתתפים באסיפה, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי כוחם, או באמצעות כתב הצבעה, מחזיקים המחזיקים בלפחות עשרים אחוזים (20%) מהיתרה כאמור.

[ח] משלוח הודעה לחברה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב יכול שייעשה גם בדרך של פרסום הודעה על החלטת אסיפה או החלטת נאמן בהתאם להוראות ס״ק [א] לעיל ויהווה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.

[ט] מובהר בזאת, כי חובות הנאמן לפי סעיף 9.2 זה, כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות, המקרים, הנסיבות והאירועים המפורטים בו, בין מכוח פרסומים פומביים אותם פרסמה החברה, בין מכוח הודעות שתישלח אליו החברה בהתאם להוראות שטר זה ובין מכוח ידיעות שהגיעו אליו באופן אחר במסגרת מילוי תפקידו כנאמן לאגרות החוב. אין בכך בכדי לפגוע בחובות ו/או בזכויות הנאמן על-פי כל דין.

[י] על אף האמור בסעיף 9 זה לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יפעלו הצדדים על-פי ההוראות הקבועות בתוספת השלישית לשטר הנאמנות.

[יא] יובהר, כי אין באמור בסעיף 9.2 זה לעיל כדי לגרוע מסמכויות הנאמן המוקנות לו על-פי כל דין.

[יב] למען הסר ספק מובהר, כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') או לנאמן על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה ד') והוראות שטר זה או על-פי דין, ואי העמדת אגרות החוב (סדרה ד') לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור.

10. **<u>תביעות והליכים בידי הנאמן</u>**

10.1 בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, ויהיה חייב לעשות כן על-ידי החלטה מיוחדת, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת לחברה בת ארבעה-עשר (14) ימים (למעט באותם מקרים בהם קיים חשש שהודעה מוקדמת כאמור תפגע במחזיקי אגרות החוב, שאז לפי שיקול דעתו של הנאמן תקוצר תקופת מתן ההודעה או לא תינתן כלל), לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות, כפי שימצא לנכון, לשם אכיפת התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות ולשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות.

על אף האמור בסעיף זה, זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 9 לשטר ולא מכוח סעיף זה.

10.2 כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות, ובלבד שכינוס האסיפה ייעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות המחזיקים האמורים.

10.3 הנאמן רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על-ידו על-פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול, ובלבד שכינוס האסיפה או הפניה לבית המשפט ייעשו במועד הראשון האפשרי.

10.4 למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על-פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי, ולאחר מכן לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

11. **<u>נאמנות על התקבולים</u>**

כל התקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על-ידו בנאמנות וישמשו בידו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

תחילה לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על-ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר זה, לרבות שכרו, והכל ביחס לאגרות החוב, וישתמש ביתרה, **ראשית** – לתשלום כל סכום אחר על-פי 'התחייבות השיפוי' (כהגדרת מונח זה בסעיף 25 לשטר); **שנית** – לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים יותר מחלקם היחסי לפי סעיף 25.5[ב] לשטר, בגין אותם סכומים העולים על חלקם היחסי, ולאחר מכן לתשלום חלקם היחסי של המחזיקים אשר נשאו בתשלומים כאמור בסעיף 25.5 לשטר; **שלישית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף 3[ד] לתנאים הרשומים מעבר לדף) בגין פיגורי תשלום הריבית פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; **רביעית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף 3[ד] לתנאים הרשומים מעבר לדף) בגין פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב, פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן

שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; **חמישית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הריבית המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר; **שישית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הקרן המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר **ושביעית** - את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה.

מן התשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על-פי כל דין.

תשלום הסכומים על-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב ייעשה בהתאם להוראות הדין.

12. **<u>סמכות לעכב חלוקת כספים</u>**

למרות האמור בסעיף 11 לשטר, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל אשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מסך של 1 מיליון ש"ח ("**הסכום המינימאלי**"), לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות על-פי סעיף 17 לשטר זה.

לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב, אם יגיעו, לסכום המינימאלי, או במועד הקרוב הקבוע לביצוע תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (לפי המוקדם מביניהם), אף אם הסכום שנצבר בידי הנאמן פחות מהסכום המינימאלי, יהיה הנאמן חייב לחלק למחזיקי אגרות החוב את הסכום שנצבר בידו כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, רשאים מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על-ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף 11 לשטר, אף אם סכומם עומד על פחות מהסכום המינימאלי ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על-פי תנאי אגרות החוב.

אין באמור בסעיף זה לעיל לגרוע מהוראות סעיף 11 לשטר בדבר סדר קדימות חלוקת כספים שיתקבלו בידי הנאמן ויובהר, כי תשלומים הקודמים בסדר הקדימות לתשלום למחזיקים, כאמור בסעיף 11 לשטר, יחולקו ו/או ישולמו, לפי העניין, סמוך לאחר קבלתם, אף אם בידי הנאמן הצטבר סכום הנמוך מהסכום המינימאלי. על אף האמור לעיל, תשלום שכר הנאמן והוצאותיו ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיעם לידי הנאמן ואף אם הינם נמוכים מהסכום המינימאלי.

13. **<u>הודעה על חלוקה</u>**

13.1 הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כלשהו מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 11 ו-12 לשטר, וזאת בהודעה מוקדמת של ארבעה-עשר (14) יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף 26 לשטר.

13.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14 לשטר, לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באגרות החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם.

14. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>**

14.1 סכום כלשהו המגיע למחזיק ואשר לא שולם בפועל, במועד הקבוע לתשלומו, מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו והיה ביכולתה לשלמו במלואו במועד הקבוע לתשלומו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית.

14.2 לא שולם סכום כאמור תוך שבעה (7) ימים מהמועד שנקבע לתשלומו, תעביר החברה ביום השמיני (8) לאחר המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים, אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את אותו הסכום לידי הנאמן, אשר יחזיק את הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק זה. היה הסכום האמור התשלום האחרון בגין אגרות החוב - תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות. הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על-ידו בנאמנות עבור המחזיקים וישקיעו בשמו או בפקודתו, לפי שיקול דעתו, בהשקעות המותרות על-פי סעיף 17 לשטר הנאמנות. לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה, הנאמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון, שכר נותני שירותים וכו'), וכל ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס על-פי דין. התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.

14.3 בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב, יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידו לחברה, בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון, שכר נותני שירותים וכו'), והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם כאמור לעיל עבור המחזיק לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על-ידי הנאמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף 14 זה לעיל, בשינויים המחויבים. לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על-ידו כאמור.

14.4 החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור ותתחייב לשפות את הנאמן בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור, ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק. כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום שלוש (3) השנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא.

15. <u>קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב</u>

15.1 קבלה מאת מחזיק אגרת החוב או אסמכתא של בנק על ביצוע ההעברה או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה בגין סכומי הקרן ו/או הריבית (לפי העניין) ששולמו לו על-ידי הנאמן ו/או החברה בגין אגרת החוב, תשחרר את הנאמן ו/או החברה (לפי העניין) בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בה.

15.2 קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן ו/או הריבית (לפי העניין) אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 14.2 לשטר, תיחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף 15.1 לשטר.

15.3 כספים שיחולקו כאמור בסעיף 14 לשטר, ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון.

16. <u>תחולת חוק ניירות ערך</u>

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך (שאינן ניתנות להתנאה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך (שאינן ניתנות להתנאה), וזאת מבלי שנדרש יהיה לתקן את הוראותיו של שטר זה.

17. **<u>השקעת כספים</u>**

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר זה, יושקעו על-ידו, באחד מחמשת (5) הבנקים הגדולים בישראל, בשמו או בפקודתו, ובלבד שכל השקעה תהיה אך ורק באג"ח ממשלתי, במק"מ ו/או בפיקדונות שיקליים אשר דורגו על-ידי חברה מדרגת בדירוג שאינו פחות מדירוג (AA) (על-פי דירוג ישראלי) או כל דירוג מקביל לו, והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות ולהוראות כל דין. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, וכן בניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על-פי הוראות שטר הנאמנות, לפי העניין.

18. **<u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>**

החברה מקבלת על עצמה, כלפי הנאמן, את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרות החוב לא נפרעו במלואן, כדלקמן:

18.1 להתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה סדירה ונאותה.

18.2 להחזיק ולשמור על נכסיה (כפי שיהיו מעת לעת) במצב טוב ותקין.

18.3 לתת, ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לתת (למעט אם חל חסיון עו"ד-לקוח, ומבלי לגרוע מזכויות וסעדים העומדים לרשות החברה על-פי דין), לנאמן ולרואי חשבון, עורכי דין או יועצים אחרים מטעמו, כל אינפורמציה בנוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה) ומידע שיהיה דרוש לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן וכן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ושל באי כוחו מכוח שטר הנאמנות (בכפוף לחתימת הנאמן ו/או באי כוחו כאמור על התחייבות לשמירת סודיות כלפי החברה), והכל בתוך זמן סביר (ובתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד דרישתו הסבירה של הנאמן בכתב ככל שאינפורמציה כאמור מצויה בידי החברה או שניתן להשיגה או להפיקה). לבקשת הנאמן, תודיע לו החברה בכתב האם המידע הנמסר כאמור הינו בבחינת מידע פנים (כהגדרתו בחוק ניירות ערך).

18.4 לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים, ולשמור את הפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות, במשרדיה, כנדרש על-פי דין, וכן לאפשר לנאמן או בא כוחו על-פי שטר הנאמנות לעיין בכל פנקס כאמור בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה ולא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן.

18.5 לזמן את הנאמן להיות נוכח באסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה (ללא זכות השתתפות או הצבעה כבעל מניות בחברה). מובהר כי פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המניות כאמור במגנ"א, יחשב כזימון הנאמן לצורכי שטר זה.

18.6 לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף 31 לשטר. יובהר, כי דיווחים של החברה במערכת המגנ"א ייחשבו כמסירה לנאמן. עם זאת, לבקשת הנאמן, תעביר החברה לנאמן עותק מודפס של הדוח או המידע כאמור.

18.7 למסור לנאמן, על-פי דרישתו הסבירה, תצהיר ו/או הצהרות ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שיידרשו על-ידי הנאמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשם ישום והפעלת הסמכויות, הכוחות ההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על-פי שטר הנאמנות, ובלבד שהינם סבירים בנסיבות העניין, והכל בתוך זמן סביר (ובתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד דרישתו הסבירה של הנאמן בכתב ככל שאינפורמציה כאמור מצויה בידי החברה או שניתן להשיגה או להפיקה בדרך סבירה).

18.8 לדווח בדוח מיידי, ללא דיחוי, בשם הנאמן, כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר לה בכתב על-ידי

הנאמן שעניינו אגרות החוב ו/או הנאמנות בגינן לפי שטר זה, ככל שהנאמן יבקש מהחברה לעשות כן.

18.9 להודיע לנאמן מיידית ובכתב על חשש סביר של החברה כי יתקיימו כל או איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר הנאמנות, או אם קיים חשש ממשי כי החברה לא תוכל לפרוע את תשלומי אגרות החוב במועדם, וזאת מבלי שיילקחו בחשבון (בקשר עם ההודעות האמורות בסעיף זה) תקופות ריפוי כאמור בסעיף 9.1 לשטר (ככל שרלוונטי);

18.10 להודיע לנאמן בכתב, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר היוודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל או מונה כונס נכסים קבוע על עיקר נכסי החברה (או על כולם), כהגדרת מונח זה בסעיף 9.1 לשטר, וכן על כל מקרה בו מונה לחברה מנהל מיוחד או מפרק או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה וכל בעל תפקיד אחר. החברה תנקוט בהקדם האפשרי, על חשבונה, בכל האמצעים העומדים לרשותה אותה עת לפי כל דין, לשם הסרת עיקול כאמור או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק, הניהול או הקפאת ההליכים כאמור, לפי העניין.

18.11 לגרום לכך כי נושא המשרה הבכיר בענייני כספים בחברה ייתן לנאמן ו/או לאנשים שהנאמן יורה, כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר לשם מילוי תפקידיו ולצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, והכל תוך זמן סביר ממועד בקשתו הסבירה של הנאמן (ובתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד בקשה כאמור ככל שמידע כאמור מצוי בידי החברה או שניתן להשיגו או להפיקו).

18.12 לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות שטר זה וכל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר נאמנות זה. הפרה של התחייבות זו שלא בתום לב, תהווה הפרה מהותית של שטר הנאמנות.

18.13 למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), ככל שתעביר.

19. <u>סודיות</u>

19.1 הנאמן מתחייב בזאת לשמור בסודיות ולחייב את כל הפועלים מטעמו לשמור בסודיות, כל מידע שיקבל מהחברה כאמור מכוח סעיף 18 לשטר ושיקבל על-פי כל דין, כפי שיהיה מעת לעת, ולא לעשות בו כל שימוש אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו של הנאמן לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר זה או לפי צו של בית משפט, ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה וההיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין וכי הנאמן יתאם עם החברה מראש, ככל שניתן ומותר, את תוכן ועיתוי הגילוי, באופן שיותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות במידת הצורך למניעת גילוי המידע כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המחזיקים על-פי הוראות שטר זה ועל-פי כל דין.

19.2 העברת מידע למחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות פרסום פומבי, לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על-פי אגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של התחייבות לסודיות כאמור ובלבד שתיעשה בתיאום עם החברה ושיימסר המידע המינימלי הנדרש לשם קבלת ההחלטה.

19.3 ההתחייבות האמורה לסודיות לא תחול על כל חלק מהמידע, שהינו בבחינת נחלת הכלל (למעט מידע שהפך לנחלת הכלל בגין הפרה של התחייבות זו לסודיות) או שהתקבל בידי הנאמן שלא מהחברה ו/או מנציגיה ו/או משלוחיה - החל ממועד קבלתו.

20. **<u>התחייבויות נוספות</u>**

ככל שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 9 לשטר, תבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על-ידי הנאמן (וככל הניתן, לא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים ממועד דרישתו הסבירה של הנאמן בכתב), את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן על-פי שטר זה, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:

20.1 תעביר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב שטרם שולמה למחזיקי אגרות החוב על-פי תנאיהן, בין אם מועד החיוב בגינן חל ובין אם לאו (Acceleration). העבירה החברה את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית כאמור בסעיף זה, יראו את החברה כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית, ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן לא תהיה כל תביעה כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים;

20.2 תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו;

20.3 תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן באופן סביר לשם יישום הוראות שטר זה.

21. **<u>הסכמים אחרים</u>**

בכפוף להוראות הדין, לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן לפי שטר זה, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע ממנו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עסקאות עימה במהלך הרגיל של עסקיו, למעט ככל שאלו מעמידים אותו במצב של ניגוד עניינים.

22. **<u>שכר הנאמן</u>**

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו כנאמן לאגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנות, כמפורט להלן:

22.1 תשלום בסך של 25,000 ש"ח (צמוד למדד) לשנה, או חלק משנה, אשר ישולם לנאמן החל מההנפקה בפועל.

22.2 בגין עבודות מיוחדות והשתתפות בישיבות שונות ישולם לנאמן סך של 600 ש"ח לשעה (צמוד למדד). כמו-כן, יחול כיסוי הוצאות שונות (כגון מוניות, חניה וכיוצ"ב).

22.3 בגין השתתפות באסיפות בעלי מניות או אגרות חוב ישולם לנאמן סך של 800 ש"ח לאסיפה (צמוד למדד).

22.4 באם תבוצע במהלך חיי אגרות החוב הרחבת סדרה, יתווסף לתשלום השנתי כמפורט בסעיף 22.1 לשטר סך של 4,000 ש"ח בגין כל הרחבה.

22.5 ככל שיהיה צורך ברישום שעבודים/קובננטים, שכר טרחה נוסף יקבע בהתאם להיקף העבודה שיידרש.

22.6 לכל הסכומים המפורטים בסעיף 22 זה לעיל יתווסף מע"מ כחוק.

23. **<u>סמכויות מיוחדות</u>**

23.1 הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידו, בכספת ו/או במקום אחר שיבחר, אצל כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.

23.2 הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה וכפוף להוראות כל דין ושטר הנאמנות, להזמין חוות דעתו ו/או עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך,

מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם למסקנותיהם, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או לבקשת החברה. הנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על-ידו על סמך חוות דעת ו/או עצה כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל בזדון או בחוסר תום לב או ברשלנות (לגביהם הוא אינו פטור מאחריות על-פי דין). הנאמן יעמיד לרשות החברה, על-פי בקשתה, העתק מכל חוות דעת או עצה כאמור ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים.

23.3 כפוף לאמור להלן, החברה תישא במלוא עלות העסקת היועצים כאמור ובלבד שהנאמן ימסור לחברה, זמן סביר מראש, הודעה על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור, בצירוף פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו (וזאת ככל שלדעת הנאמן אין בגילוי כאמור בכדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב), ובלבד שעלות שכרם של השלוחים אינה חורגת מגבולות הסביר והמקובל, ושחוות דעת או עצה כאמור לא יינתנו על-ידי מי שנמצא בניגוד עניינים ו/או בתחרות עם עסקי החברה. הנאמן, ככל הניתן, יתייעץ עם החברה, וככל הניתן יתחשב בעמדתה, בעת מינוי שלוח כאמור לעיל. כן, בבואו למנות שלוח כאמור, יקבל הנאמן לפחות שתי (2) הצעות שכר טרחה משלוחים פוטנציאליים שונים, וככל שלא קיימת מניעה סבירה להתקשרות, יתקשר הנאמן עם השלוח שהציע את שכר הטרחה הנמוך ביותר. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לעכב פעולות הנדרשות לביצוע לפי שיקול דעתו של הנאמן לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. סך הסכומים בהם תישא החברה בגין האמור לעיל לא יעלה על סכום סביר ומקובל בהתאם לנסיבות העניין.

23.4 כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על-ידי מכתב, מברק, פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע בכתב.

23.5 כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנס אותה.

23.6 הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, אלא על-פי הסמכויות אשר הוענקו לנאמן בשטר זה.

24. **<u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>**

הנאמן יהיה רשאי, במסגרת ניהול עסקי הנאמנות, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים, ובלבד שהנאמן נתן הודעה לחברה בדבר מינוי שלוח כאמור ושלוח כאמור יתחייב כלפי החברה בהתחייבות לשמירת סודיות כאמור בסעיף 19 לשטר, אלא אם כן בהודעה כאמור תהא פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), שאז לא תינתן כלל הודעה. כן, יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה בגין הליכים לצורך או לאחר העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, והחברה תחזיר לנאמן, מייד עם דרישתו הראשונה, הוצאות אלו, והכל בתנאי שהנאמן פעל לפי הוראות סעיף 23.3 לשטר, בשינויים המחויבים, בקשר עם מינוי שלוחים כאמור. לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לשחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליו אלמלא אותו מינוי ו/או לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים כאמור, לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה, ועליה למסור את נימוקיה הסבירים להתנגדות לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים. עם זאת, לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח, אם וככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות מחזיקי

אגרות החוב (סדרה ד').

הנאמן, ככל הניתן, יתייעץ עם החברה, וככל הניתן יתחשב בעמדתה, בעת מינוי שלוח כאמור לעיל.

למען הסר ספק, החברה לא תישא בשכרו של שלוח אשר מילא אחר הפעולות הרגילות שעל הנאמן לבצע מכוח שטר זה כאשר ביצוע פעולות אלו כלול בשכר שהנאמן מקבל מהחברה על-פי הוראות שטר זה. עם זאת, פעולות אשר הנאמן יידרש לנקוט בקשר עם הליכים לצורך או לאחר העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, לא ייחשבו כפעולות רגילות כאמור (על-פי הוראות סעיף זה).

25. **<u>שיפוי הנאמן</u>**

25.1 החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 25.6 לשטר), כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 25.4 לשטר, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה ("**הזכאים לשיפוי**") לפי העניין ותוך זמן סביר ממועד דרישתו הראשונה:

[א] בגין חיוב כספי לרבות על-פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על-פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה, ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

[ב] בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא, לרבות אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

והכל בתנאי כי:

[א] הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי, וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וככל שתקום להם זכות כאמור;

[ב] לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה, כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב או שפעולה זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על-פי שטר נאמנות זה;

[ג] לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על-פי דין כפי שיהיה מעת לעת;

[ד] לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון.

מובהר, כי אין באמור בסעיף זה לגרוע מהוראות סעיפים 23.3 ו-24 לשטר בקשר עם אופן העסקת יועצים ושלוחים על-ידי הנאמן.

התחייבויות השיפוי על-פי סעיף 25.1 זה תקרא "**התחייבות השיפוי**".

25.2 מוסכם כי בכל מקרה בו ייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה, כי הזכאים לשיפוי: (1) פעלו שלא בתום לב, שלא במסגרת מילוי תפקידם ו/או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או (2) התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק; ו/או (3) פעלו בזדון – יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום 'התחייבות השיפוי', אך לאחר שייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם.

25.3 מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 25.1 לשטר, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות, אך לא רק, פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("**כרית המימון**") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על-ידי הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקים שהחזיקו אגרות חוב במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.6 לשטר), בבקשה כי יפקידו בידו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון', לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על-ידו באופן סביר לפי נסיבות העניין.

ככל שיותקנו תקנות לעניין הפקדת פיקדון על-ידי מנפיק לטובת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות סעיף 35ה1 לחוק ניירות ערך, וככל שיחולו תקנות כאמור על שטר נאמנות זה ועל אגרות החוב (סדרה ד'), ישמש הפיקדון חלף כרית המימון, ויחולו הוראות הדין והוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות הדין כאמור.

25.4 'התחייבות השיפוי':

25.4.1 **<u>תחול על החברה</u>** בכל מקרה של: **(1)** פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן **(2)** פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

25.4.2 **<u>תחול על המחזיקים</u>** שהחזיקו אגרות חוב במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.6 לשטר) בכל מקרה של: **(1)** פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט פעולות כאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); וכן **(2)** אי תשלום על-ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על-פי סעיף 25.4 זה (כפוף להוראות סעיף 25.7 לשטר).

25.5 בכל מקרה בו: **(א)** החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או לא תפקיד את סכום 'כרית המימון', לפי העניין; ו/או **(ב)** חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 25.4.2 לשטר ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 25.3 לשטר, יחולו ההוראות הבאות:

הכספים יגבו באופן הבא:

[א] <u>ראשית</u> - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 14 לשטר;

[ב] <u>שנית</u> - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.6 לשטר), בידי הנאמן, את הסכום החסר, וזאת בהתאם לחלקם היחסי (כהגדרת מונח זה להלן). הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות

החוב וישולם בקדימות כאמור בסעיף 11 לשטר.

"**החלק היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותן החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי (כאמור בסעיף 25.6 לשטר) מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד. מובהר, כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

אין באמור לעיל כדי למנוע ממחזיק, ככל שהדבר דרוש בנסיבות העניין, להפקיד סכום כדי לכסות את "התחייבות השיפוי" מעבר לחלקו היחסי ובמקרה כאמור ישולם הסכום בקדימות בהתאם להוראות סעיף 11 לשטר.

25.6 המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

[א] בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות, תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה, ואם אותו יום אינו יום מסחר - יום המסחר הקודם לו.

[ב] בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על-פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות, המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת זימון האסיפה) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

25.7 אין בתשלום של סכום כלשהו המוטל על החברה על-פי סעיף 25 זה, על-ידי המחזיקים (במקום החברה), כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ומחובתו של הנאמן לפעול לגביית סכומים אלו מהחברה.

26. <u>דוחות והודעות</u>

26.1 הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך.

26.2 הנאמן יערוך עד ליום 30 ביוני לכל שנה, עבור השנה הקלנדרית הקודמת, דוח שנתי על ענייני הנאמנות (להלן: "**הדוח השנתי**").

הדוח השנתי יכלול, בין היתר, פירוט הנושאים הבאים:

26.2.1 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.

26.2.2 דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

26.3 הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

26.4 נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה ו/או של תנאי אגרות החוב (סדרה ד') מצד החברה, מכח פרסומים פומביים של החברה או מכח הודעת החברה לנאמן לפי סעיף 31 להלן, יודיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לאכיפת קיום התחייבויות החברה על החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על-ידי החברה על-פי הדין. חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

26.5 הנאמן חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק, לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב,

בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק.

26.6 לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות.

26.7 הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף 26 זה.

26.8 נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 10 מיליון דולר לתקופה (להלן: "**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה ו') יופחת סכום הכיסוי מסך של 8 מיליון דולר מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

26.9 כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי דוח מיידי במערכת המגנ"א ובמקרים המפורטים להלן בלבד, תפרסם החברה בנוסף מודעה בשני (2) עיתונים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית: (א) הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות; (ב) מיזוג, ובלבד שפרסום בעיתון נדרש על-פי דין. כל הודעה שניתנה כאמור, תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב במועד הפרסום במערכת המגנ"א או בעיתון, לפי העניין והמוקדם מביניהם. במקרה בו תחדל החברה לדווח בהתאם לחוק ניירות ערך, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל אחד מבין מחזיקי אגרות החוב, לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם (ובמקרה של מספר מחזיקים במשותף, המחזיק המשותף הרשום ראשון במרשם). כל הודעה שנשלחה כאמור, תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור שלושה (3) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר.

26.10 כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה, או מטעם החברה לנאמן, תוכל להינתן על-ידי מכתב שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני), או - גם באמצעות שיגורה בפקסימיליה או בדוא"ל. כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד האחר כעבור שלושה (3) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד האחר במסירתה על-ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) או בדוא"ל תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד השני כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה.

26.11 העתקים מהודעות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב יישלחו על-ידה גם לנאמן (ולעניין זה – פרסום דיווח מיידי על-ידי החברה במערכת המגנ"א ייחשב גם כמשלוח העתק הודעה כאמור לנאמן), והעתקים מהודעות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב יישלחו על-ידו גם לחברה.

26.12 הנאמן יעדכן את החברה מבעוד מועד לפני כל דיווח או הודעה שהוא מגיש בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו והוראות סעיף 26 זה.

26.13 כל עוד לא ניתנה הודעה אחרת בכתב על-ידי הנאמן לחברה, איש הקשר אצל הנאמן בקשר עם שטר זה הינו רו"ח ועו"ד אורי לזר, דואר אלקטרוני: Ori@slcpa.co.il.

27. **<u>ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות</u>**

27.1 בכפוף להוראות כל דין, החברה והנאמן יהיו רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות, אם נתקיים אחד מאלה:

27.1.1 אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינויים: במועדי התשלומים על-פי תנאי אגרות החוב (למעט שינויים טכניים במועדי התשלום ו/או במועדים הקובעים); בשיעור הריבית שנושאות אגרות החוב (לרבות שינויים בשיעור הריבית הנובעים משינויים בדירוג ו/או מאופן עמידת החברה בהתחייבויותיה לעמידה באמות מידה פיננסיות); בתנאי הפירעון של אגרות החוב; בעילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב; באמות מידה פיננסיות; במגבלות על ביצוע חלוקה; במגבלות על הרחבת סדרה; בדיווחים שעל החברה לתת לנאמן; בהוראות הנוגעות ליצירת שעבוד שלילי; ובזהות הנאמן או שכרו או מינוי נאמן שנסתיימה כהונתו.

27.1.2 המחזיקים באותה סדרה הסכימו לשינוי המוצע באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקי אגרות חוב המחזיקים בעצמם, או על-ידי באי כוחם, בחמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, בהחלטה שנתקבלה ברוב של המחזיקים בשני שלישים (2/3) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, או ברוב כאמור באסיפה נדחית, שנכחו בה מחזיקי אגרות חוב המחזיקים בעצמם או על-ידי באי כוחם, בעשרים אחוזים (20%) לפחות מן היתרה האמורה.

27.2 בנוסף לאמור בסעיף 27.1 לשטר, וכפוף להוראות כל דין:

27.2.1 הנאמן יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת, כאשר לדעתו אין בדבר משום פגיעה בזכויות המחזיקים, לוותר על כל הפרה או אי-מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על-ידי החברה. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין וויתור ביחס: למועדי התשלומים על-פי תנאי אגרות החוב (למעט שינויים טכניים במועדי התשלום ו/או במועדים הקובעים); לשיעור הריבית שנושאות אגרות החוב (לרבות שינויים בשיעור הריבית הנובעים משינויים בדירוג ו/או מאופן עמידת החברה בהתחייבויותיה לעמידה באמות מידה פיננסיות); לתנאי הפירעון של אגרות החוב; לעילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב; באמות מידה פיננסיות; למגבלות על ביצוע חלוקה; למגבלות על הרחבת סדרה; לדיווחים שעל החברה לתת לנאמן; להוראות הנוגעות ליצירת שעבוד שלילי; ולזהות הנאמן או שכרו או מינוי נאמן שנסתיימה כהונתו.

27.2.2 הנאמן יהיה רשאי, לאחר קבלת אישורם של מחזיקי אגרות החוב (מכוח החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, שהתכנסה והחליטה על-פי התנאים הקבועים בסעיף 27.1.2 לשטר), להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם, ולוותר על כל זכות או תביעה שלהם כלפי החברה על-פי שטר הנאמנות.

27.3 החברה ו/או הנאמן יודיעו בדוח מיידי על כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיפים 27.1 או 27.2 לשטר, בסמוך לאחר ביצועו.

27.4 בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על-פי סעיף זה לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בדבר כל ויתור, פשרה, שינוי או תיקון כאמור, ולפי דרישת הנאמן, תרשום החברה הערה כאמור בתעודות אגרות החוב שימסרו לה.

27.5 כפוף להוראות הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם

במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר על-ידי בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.

28. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב ("**המרשם**"), שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם (בכל זמן סביר) ובו יירשמו כל המחזיקים הרשומים, כפי שיהיו מעת לעת, וכן פרטים נוספים, כקבוע בסעיף 3ח35 לחוק ניירות ערך. כן, יירשמו במרשם מחזיקים אחרים, ככל שיהיו כאלה עקב פיצול או העברת בעלות באגרת החוב, היה ותתבצענה פעולות כאמור בהתאם לסעיף 6 לתנאים הרשומים מעבר לדף. החברה רשאית לסגור את המרשם מפעם לפעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה במצטבר על שלושים (30) ימים בשנה.

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא, או כל זכות שבישר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד – עקב פירוקו), יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן, לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהן.

29. **<u>מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן</u>**

29.1 כהונת הנאמן תסתיים במקרים הנקובים בסעיף 35יד לחוק ניירות ערך ועל-פי תנאיו.

29.2 במקרה של סיום כהונתו של הנאמן, או במקרה בו יוחלף הנאמן כתוצאה מדרישת רשות ניירות ערך כי הנאמן לא יכהן כנאמן של מספר סדרות אגרות חוב של החברה, תפעל החברה למינוי נאמן חדש אשר יהיה חברת נאמנות של אחד משש (6) הבנקים הגדולים בישראל, או כל נאמן אחר שיאושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, כמפורט בסעיף 35יד לחוק ניירות ערך.

29.3 הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

30. **<u>אסיפות של המחזיקים</u>**

אסיפות המחזיקים יתנהלו כאמור ב**<u>תוספת השנייה</u>** לשטר זה.

31. **<u>דיווח לנאמן</u>**

החברה תמסור לנאמן, כל זמן שאגרות החוב נשוא הנאמנות הינן במחזור וטרם נפרעו במלואן רק דוחות או הודעות שנקבעו בחוק ניירות ערך ותקנותיו, כפי שיהיו מעת לעת (לרבות בקשר עם הפרטים שיש לכלול בהם, צורתם, מועדי עריכתם והגשתם). כל עוד לא נקבע אחרת בדין תמסור החברה לנאמן:

31.1 דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של החברה ודוחות כספיים רבעוניים סקורים של החברה, מיד עם פרסומם במועדים הנדרשים לפי חוק ניירות ערך ביחס לתאגיד מדווח, גם במקרה שהחברה תחדל להיות תאגיד מדווח.

31.2 כל דוח מיידי שתפרסם החברה, בסמוך לאחר פרסומו.

31.3 על-פי דרישת הנאמן בכתב, אישור בכתב של החברה כי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם וכן בדבר יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים מדרישת הנאמן.

31.4 עד ליום 10 באפריל של כל שנה רלוונטית, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על-ידי דירקטור, מנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, על כך שבתקופה שמתאריך חתימת שטר זה או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה של הוראות שטר זה (לרבות הפרה של תנאי אגרות החוב), אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת.

31.5 לא יאוחר מתום שלושים (30) ימים ממועד הנפקתן של אגרות החוב (סדרה ד'), תמסור החברה לנאמן לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב (קרן וריבית), מרוכז בקובץ Excel.

31.6 להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או במען הרשום של החברה, לא יאוחר משני (2) ימי עסקים ממועד השינוי.

31.7 כל אישור אחר הנקוב במפורש בשטר זה.

31.8 באם תחדל החברה להיות תאגיד מדווח (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), מתחייבת החברה למסור לנאמן, דיווחים כנדרש בהתאם לקודקס הרגולציה[2] מתאגיד שאינו תאגיד מדווח אשר הנפיק אגרות חוב, כאשר כל דוח כאמור ייחתם על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ומנכ"ל החברה, או על-ידי החותמים כפי שייקבע בקודקס הרגולציה מעת לעת. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה או אשר תחול על החברה על-פי כל דין.

32. **<u>דיווחים במגנ"א</u>**

דיווחים של החברה במערכת המגנ"א ייחשבו כמסירה לנאמן. על אף האמור לעיל, לבקשת הנאמן, תעביר החברה לנאמן עותק מודפס של הדוח או המידע כאמור.

33. **<u>שחרור</u>**

לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב (סדרה ד') נפרעו או נפדו, או לכשתפקיד החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלא וסופי של אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על-ידי הנאמן בקשר לשטר זה ועל-פי הוראותיו שולמו במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרישה ראשונה של החברה, לפעול בכספים שהופקדו בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן, על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.

34. **<u>כללי</u>**

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה ("**ויתור**") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי כלפי הנאמן על-פי שטר זה ו/או אגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות החברה כלפי הנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב (לרבות במקרה של ויתור). כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על-פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואגרת החוב).

---

[2] קודקס הרגולציה - עקרונות לניהול עסקים, שער 5 חלק 2 - הון מדידה וניהול סיכונים, פרק 4 - ניהול נכסי השקעה, שפורסם על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ותחילתו ביום 1 במאי 2014, כפי שיהיה מעת לעת (http://www.mof.gov.il/hon/Information-entities/Pages/Codex.aspx).

35. **<u>הסמכה למגנ"א</u>**

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

36. **<u>מענים</u>**

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב מצד אחד לצד שכנגד.

37. **<u>הדין החל וסמכות השיפוט</u>**

הדין החל על שטר הנאמנות ועל אגרות החוב, הינו הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר הנאמנות ואגרות החוב.

[יתרת העמוד הושארה ריקה במתכוון]

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד נעמה כץ-ארליך, מאשרת כי שטר זה נחתם כדין על-ידי מורשי החתימה של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, מר מיכאל זיסמן וגב' איילת נעים לבנון, וחתימתם מחייבת את קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ.

נעמה ארליך-כץ, עו"ד

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

<u>תוספת ראשונה</u>

<u>תעודת אגרות חוב (סדרה ד')</u>

<u>אגרות חוב רשומות על שם</u>

מספר התעודה: _____

ערך נקוב של אגרת זו: _____ ש"ח.

המחזיק הרשום של אגרת חוב זו: _____.

1. תעודה זו מעידה כי קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("**החברה**") תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') תשלומי קרן וריבית במועדים, על-פי תנאי התשלום ובהתאם לכל יתר התנאים הקבועים בתנאים הרשומים מעבר לדף, בשטר הנאמנות מיום 15 בינואר 2020 בגין אגרות החוב (סדרה ד') (על הנספחים המצורפים אליו), בין החברה מצד אחד לבין הנאמן לאגרות החוב האמורות, מצד שני, ובדוח ההצעה על-פיו הוצעו אגרות החוב (סדרה ד') לראשונה, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו.

2. אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו. אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור תעמודנה בדרגה שווה (פרי-פסו), בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לסכומים המגיעים.

נחתם על-ידי החברה ביום _____

_____

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

נחתם על-ידי: _____

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. **כללי**

1.1 באגרת חוב זו תהיינה לביטויים שבסעיף 1 לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

1.2 תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו.

2. **אגרות החוב (סדרה ד')**

2.1 אגרות החוב (סדרה ד'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, ותעמודנה לפירעון בשישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2026 (כולל), כדלקמן: בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024 (כולל) תשלום בשיעור של 12.5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה ד'), ובכל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה ד'). קרן אגרות החוב (סדרה ד') תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור אשר ייקבע במכרז שייערך בקשר עם הצעתן לראשונה. הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ד') תשולם בתשלומים חצי שנתיים בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026 (כולל). לפרטים אודות מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ד') (כפוף למגבלה המפורטת בסעיף 2.8 להלן), ראה סעיף 2.7 להלן. לפרטים אודות מנגנוני התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינויים בעמידת החברה באמות מידה פיננסיות להן התחייבה (כפוף למגבלה המפורטת בסעיף 2.8 להלן), ראה סעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות. לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ד'), ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות.

2.2 על-פי הוראות הבורסה, שיטת ההצמדה (או העדר הצמדה) לא תשונה במהלך כל תקופת אגרות החוב.

2.3 אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ד'), תתבצע הרחבת הסדרה האמורה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') אשר תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

2.4 תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב (סדרה ד') תתחיל יום מסחר אחד לאחר יום המכרז שייערך בקשר עם הצעתן לראשונה של אגרות החוב, ותסתיים במועד התשלום הראשון של הריבית. כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב (סדרה ד'), תתחיל ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים בתום תקופת הריבית (קרי, במועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה). הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 365 ימים בשנה.

2.5 שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב (סדרה ד'), שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז על-פיו תיערך הצעת אגרות החוב (סדרה ד') לראשונה ("**המכרז**") ושיעור הריבית החצי שנתית (הריבית השנתית חלקי שניים) יפורטו בדוח מיידי שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז.

2.6 התשלום האחרון של הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה ד') ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ד') וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה.

2.7 <u>מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג</u>

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד') יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב (סדרה ד'), בהתאם למנגנון המתואר להלן:

[א] ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג, יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת (לעניין סעיף 2.7 זה – "דרגה" משמעה – 'נוטש' בסולם הדירוג של חברת הדירוג) ("**הדירוג המופחת**") מדירוג A3 (או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו, אשר ייקבע על-ידי חברת מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום חברת הדירוג האמורה (ובמקרה כאמור, תעביר החברה לידי הנאמן, לבקשתו, השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה)) ("**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') בשיעור של 0.25% ("**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב (סדרה ד'), כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה (כפוף לשינויי ריבית במקרים כמפורט בסעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות) ("**ריבית הבסיס**"), וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על-ידי חברת הדירוג ועד למועד המוקדם מבין: פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או המועד בו תעדכן חברת הדירוג הרלוונטית את דירוג אגרות החוב (סדרה ד') לדירוג הגבוה מהדירוג המופחת.

[ב] בנוסף, שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יעודכן במקרה של הורדת/הורדות דירוג נוסף/נוספות מתחת לדירוג המופחת (להלן ביחד: "**הדירוג המופחת הנוסף**") באופן ש: (א) במקרה שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס – יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25% נוספים, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%; (ב) במקרה שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס – יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25% נוספים, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%; (ג) במקרה שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בארבע דרגות מדירוג הבסיס – יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25% נוספים, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1%; ו-(ד) במקרה שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בחמש דרגות מדירוג הבסיס – יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25% נוספים, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1.25%. מובהר, כי בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית בגין הפחתת דירוג כאמור בסעיף 2.7 זה, על שיעור הריבית המרבי, כהגדרתו בסעיף 2.8 להלן (וכפוף למגבלה המפורטת בסעיף 2.8 להלן).

[ג] לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לדירוג המופחת או לדירוג המופחת הנוסף, כהגדרתם לעיל (ובלבד שכתוצאה מההפחתה כאמור יחול שינוי בשיעור הריבית בגין אגרות החוב), תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (1) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת (או הדירוג המופחת הנוסף) ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת (או בדירוג המופחת הנוסף) ("**מועד הורדת הדירוג**"); (2) את שיעור

הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) ("**ריבית המקור**"); (3) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (4) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובע מן האמור בס"ק (2) ו-(3) לעיל; (5) את שיעור הריבית השנתית המשתקף משיעור הריבית המשוקללת; ו-(6) את שיעור הריבית השנתית החדשה בגין אגרות החוב (סדרה ד') ובהתאם, את שיעור הריבית החצי שנתית (קרי, הריבית השנתית החדשה חלקי שניים).

למען הסר ספק, החברה תפרסם דוח מיידי בדבר הורדת דירוג אגרות החוב גם אם אינה מביאה לשינוי בריבית בגין אגרות החוב, על-פי כל דין.

[ד] היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת (או כל דירוג נמוך יותר) יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה (4) ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל ("**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור (כפי שמופיעה בתנאי הנייר המקוריים) בלבד, כאשר סכום הריבית הנובע מהתוספת לשיעור הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

[ה] יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור בס"ק [א] או [ב] לעיל, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה ("**הדירוג הגבוה**"), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% בגין כל דרגה כמפורט בס"ק [א] או [ב] לעיל עד לדירוג שמעל לדירוג המופחת, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה בלבד, והכל כפוף לאמור בסעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות בנוגע לשינויים בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ד'). על אף האמור, יובהר, כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס"ק [ג] ו-[ד] לעיל, בשינויים המחויבים.

מובהר, כי החלפת חברת דירוג (אם וככל שהחברה תחליט להחליפה) לא תשפיע על שיעור הריבית כאמור בס"ק [א] או [ב] לעיל והוראות סעיף 2.7 זה בכל מקרה לא יחולו, ובלבד שהדירוג שניתן על-ידי החברה המדרגת החדשה הינו דירוג מקביל לדירוג של החברה המדרגת במועד ההחלפה.

[ו] על אף כל האמור בסעיף זה לעיל, הורדת (או העלאת) דירוג משמעה הורדת (או העלאת) דירוג של אגרות החוב, שנכנסה לתוקף, אך לא: (א) הורדת (או העלאת) דירוג של אגרות החוב, כאמור לעיל, הנובעת משינוי בסולמות הדירוג של החברה המדרגת (הורדה או העלאה אשר לא תיחשב כהורדת (או כהעלאת) דירוג ולא תזכה בתוספת או בהקטנת ריבית כלשהי); ו-(ב) העברת אגרות החוב לרשימת מעקב (Watch List) או כל פעולה דומה אחרת על-ידי החברה המדרגת, לרבות שינוי

אופק/תחזית הדירוג (אשר לא ייחשבו כהורדת (או כהעלאת) דירוג ולא ייזכו בתוספת או בהקטנת ריבית כלשהי).

[ז] היה ואגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על שישים (60) ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות ו/או מנסיבות שאינן בשליטת החברה, כמפורט בסעיף 9.1.9 לשטר הנאמנות, יחולו הוראות סעיף 9 לשטר הנאמנות, ובמידה שלא הועלה שיעור הריבית כאמור לעיל עד לשיעור הריבית המרבי, כהגדרתו בסעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף להלן, טרם הפסקת הדירוג, יעלה שיעור הריבית לשיעור המכסימלי האמור, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת. ככל ואגרות החוב (סדרה ד') לא דורגו מחדש בטרם חלפו שישים (60) יום כאמור לעיל, החברה תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעניין תשלום ריבית, והוראות ס"ק [ג] עד [ה] לעיל יחולו בשינויים המחויבים.

[ח] מובהר בזאת, כי ככל שאגרות החוב (סדרה ד') תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הפסקת דירוג,על-ידי כל חברות הדירוג המדרגות משמעה הפסקת דירוג כאמור בסעיף [ז] לעיל, אולם במקרה של הפסקת דירוג שיבוצע על-ידי חברת דירוג אחת (כאשר לא הופסק הדירוג על-ידי החברה/ות האחרת/ות) לא יגרור הדבר כל שינוי בשיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד'). כן מובהר, כי לעניין סעיף 2.7 זה, ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג שייחשב לעניין זה יהא הדירוג הנמוך מבין החברות המדרגות.

2.8 על אף כל האמור בסעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות ובסעיף 2.7 לעיל בנוגע לשינויים בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ד'), יובהר, כי בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד') משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב לראשונה בתוספת שיעור שנתי של 1.25% ("**שיעור הריבית המרבי**").

3. **<u>תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב</u>**

[א] התשלומים על חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ד') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם (כהגדרתו בסעיף 1 לשטר הנאמנות) בימים 24 ביוני ו-25 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026 (כולל), אשר קדמו למועד פרעונו של התשלום הרלוונטי (כפוף למועדי תשלום הקרן והריבית הנקובים בסעיף 2.1 לעיל ("**היום הקובע**"); והכל פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית (ביום 31 בדצמבר 2026) שייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

[ב] מובהר, כי מי שלא יהיה רשום במרשם ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

[ג] בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

[ד] כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה (7) ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה ד'), וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים וזאת החל מהמועד הקבוע לתשלומו של התשלום שבפיגור

ועד מועד תשלומו בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים פירושה ריבית שנתית בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ד') בתוספת 3% לשנה. במקרה כאמור, תודיע החברה בדיווח מיידי, לפחות שני (2) ימי עסקים לפני תשלום הקרן והריבית שלא שולמו כאמור, על שיעור ריבית הפיגורים המדויק שישולם ועל מועד התשלום החדש.

[ה] התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים שיימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בס"ק [ו] להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 14 לשטר הנאמנות.

[ו] מחזיק רשום באגרות החוב (סדרה ד') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי אגרות החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של מחזיק רשום בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר (15) ימי עסקים מיום שהודעתו הגיעה לחברה.

[ז] לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגבייה.

[ח] מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה ד') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

4. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>**

לפרטים בעניין הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה והפקדה בידי הנאמן, ראה סעיף 14 לשטר הנאמנות.

5. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

לפרטים אודות מרשם מחזיקי אגרות החוב לסדרה הרלוונטית, ראה סעיף 28 לשטר הנאמנות.

6. **<u>פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן</u>**

6.1 אגרות החוב (סדרה ד') ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב, ואף לגבי חלקו, ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב (למעט העברה המתבצעת באמצעות המסחר בבורסה) תיעשה על-פי כתב העברה בנוסח מקובל, חתום כיאות על-ידי המחזיק הרשום ונציגיו החוקיים ועל-ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, אשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על-פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על-ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן. כל ההוצאות הכרוכות בהעברת אגרות החוב, כולל תשלומי חובה, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש ההעברה. אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

תקנון ההתאגדות של החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול, בשינויים המחויבים, לפי העניין, על אופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב בתעודה של אגרת חוב, יש לפצל תחילה את תעודת אגרת החוב למספר תעודות אגרות חוב על-פי הוראות סעיף 6.2 להלן, כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרת החוב האמורה.

לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם, והחברה תהא רשאית לדרוש כי

הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בתעודת אגרות החוב המועברות, כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות.

6.2 בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות עד לכמות סבירה כפי שייקבע על-ידי החברה (התעודות הנזכרות בסעיף זה תיקראנה להלן: "**התעודות**").

כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול יחד עם בקשת פיצול חתומה כדין על-ידי המבקש. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מסים והיטלים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

7. **<u>פדיון מוקדם</u>**

לפרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה ו/או החברה, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות.

8. **<u>ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות</u>**

לפרטים אודות סמכותם של החברה ו/או הנאמן לבצע ויתורים, פשרות ו/או שינויים בתנאי שטר הנאמנות, ראה סעיף 27 לשטר הנאמנות.

9. **<u>אסיפות מחזיקי אגרות החוב</u>**

אסיפות מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השנייה לשטר הנאמנות.

10. **<u>החלפת תעודת אגרות החוב</u>**

במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה, באותם תנאים. מסים והיטלים אחרים, וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרת החוב, ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר לכך). במקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה בד בבד וכנגד הוצאת התעודה החדשה.

11. **<u>פירעון מיידי</u>**

לעניין פירעון מיידי של אגרות החוב, יחולו הוראות סעיף 9 לשטר הנאמנות.

12. **<u>הודעות</u>**

לעניין הודעות, יחולו הוראות סעיף 26 לשטר הנאמנות.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

תוספת שנייה

אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

בכל מקרה בו ייקבע בדין, לרבות הוראות הבורסה, מנגנון שונה ו/או משלים לזימון אסיפות של מחזיקי אגרות חוב ו/או לניהולן, שאינו ניתן להתנאה, יותאמו הוראות תוספת זו, באופן אוטומטי, להוראות הדין ככל ועד כמה שהדבר מתחייב מהוראות אותו דין.

זימון אסיפה

1. הנאמן יזמן אסיפה כאמור בסעיף 35ב לחוק ניירות ערך, כפי שיהיה מעת לעת, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף האמור.

2. הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב של מחזיקים באגרות החוב, המחזיקים, לבד או יחדיו, בחמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

3. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, לא תישא החברה בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה, והנאמן יהיה רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

4. נאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנס אותה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה (7) ימים ולא מאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 16 לתוספת זו.

5. לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף 4 לתוספת זו, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

6. לא התקיימה אסיפת מחזיקים כאמור בסעיפים 1 או 2 לתוספת זו, רשאי בית המשפט, לבקשת מחזיק, להורות על כינוסה. הורה בית המשפט כאמור, יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט, כפי שיקבע בית המשפט.

7. מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בשטר הנאמנות או בחוק, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, מחזיק אגרות חוב הזכאי להצביע באסיפה או הנאמן, להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון.

פגמים בכינוס

8. בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי החוק או לפי שטר הנאמנות.

9. היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.

<u>הודעה על כינוס אסיפה</u>

10. הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם לפי הוראות פרק ז'1 לחוק ותימסר לחברה על-ידי הנאמן לפני הדיווח ובהתאם לקבוע בתקנות, ככל שיותקנו לפי סעיף 35ח1(ה) לחוק.

11. הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי הוראות סעיפים 27 עד 29 (כולל) לתוספת זו.

<u>סדר היום באסיפה</u>

12. הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים, ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של אסיפת מחזיקים לפי סעיפים 1 ו/או 2 לתוספת זו, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף 13 לתוספת זו לבקשת מחזיק.

13. מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות חוב (סדרה ד'), רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

14. באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

<u>מקום כינוס אסיפה</u>

15. אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן. הנאמן יהא רשאי לשנות את מען כינוס האסיפה כפוף להסכמת החברה. החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה, לרבות במען שאינו במשרדה ובלבד שניתנה לה ההזדמנות לערוך את האסיפה במשרדה והחברה סירבה או שבנסיבות העניין קיום האסיפה במשרדי החברה אינו סביר וניתנה לחברה האפשרות להציע מקום סביר לקיום האסיפה. כפוף לאמור לעיל, החברה לא תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו משרדה שלא הסכימה לו מראש.

<u>המועד הקובע לבעלות באגרות חוב</u>

16. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים.

<u>יו"ר האסיפה</u>

17. בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה.

18. נאמן יערוך פרוטוקולים של אסיפות מחזיקי אגרות החוב, וישמור אותם במשרדו הרשום לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה. פרוטוקול האסיפה יכול שיהיה בדרך של הקלטה. פרוטוקול, ככל שנערך בכתב, ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה או על-ידי יושב הראש של האסיפה שהתקיימה לאחריה. כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים יישמר אצל הנאמן כאמור, ויהיה פתוח לעיון המחזיקים בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת.

19. הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב פלוני, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

<u>מניין חוקי; אסיפה נדחית או נמשכת</u>

20. אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח על-ידי יושב ראש האסיפה לאחר שקבע כי קיים המניין החוקי הדרוש לאיזה מן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כדלקמן:

20.1 המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב יהיה נוכחותם של לפחות שני (2) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, או באמצעות כתבי הצבעה, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה שבמחזור,

בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבעה דרישת מניין חוקי אחרת בחוק או בשטר הנאמנות. על אף האמור, אסיפת התייעצות (כהגדרתה בסעיף 49 לתוספת זו) תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

20.2 לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני (2) ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או יום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

20.3 לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף 20.2 לתוספת זו, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק או בשטר הנאמנות.

20.4 על אף האמור בסעיף 20.3 לתוספת זו, כונסה אסיפת המחזיקים על-פי דרישת מחזיק/ים המחזיק/ים בחמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, או באמצעות כתבי הצבעה, מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: בחמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).

20.5 באסיפה שעל סדר יומה הצעה לאישור החלטה הנוגעת לשינויים בשטר הנאמנות (כאמור בסעיף 27 לשטר הנאמנות) שנדחתה כאמור, יהוו מניין חוקי המחזיקים באגרות החוב, הנוכחים באסיפה בעצמם או על-ידי באי כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, והמחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרים אחוזים (20%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

20.6 באסיפה שעל סדר יומה הצעה לאישור החלטה הנוגעת להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי שנדחתה כאמור, יהוו מניין חוקי מחזיקי אגרות חוב שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, המחזיקים בעשרים אחוזים (20%) לפחות מהיתרה כאמור.

20.7 באסיפה שעל סדר יומה החלטה בדבר מימוש זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסעיף 10 לשטר הנאמנות ו/או החלטה כאמור בסעיף 12 לשטר הנאמנות להורות לנאמן לשלם למחזיקי אגרות החוב את הכספים שנתקבלו על-ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף 11 לשטר הנאמנות, אף אם סכומם עומד על פחות מהסכום המינימאלי ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על-פי תנאי אגרות החוב, יהוו מניין חוקי מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה.

21. לפי החלטה של הנאמן או החלטה רגילה של מחזיקי אגרות החוב, יידחה המשכה של האסיפה ("**האסיפה המקורית**"), הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("**אסיפה נמשכת**"). באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה. המועד הקובע להשתתפות והצבעה באסיפה נמשכת יהיה אותו מועד קובע שנקבע לצורך האסיפה המקורית (ראה סעיף 16 לתוספת זו).

22. נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר משתים-עשרה (12) שעות קודם לאסיפה הנמשכת;

ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים 10 ו-11 לתוספת זו.

<u>השתתפות והצבעה</u>

23. הנאמן, בהתאם לשיקול דעתו, יהיה רשאי לפצל את האסיפה לאסיפות סוג ולקבוע מי יהיה רשאי להשתתף בכל סוג של אסיפה.

24. מחזיק באגרות החוב זכאי לקול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב.

25. במקרה של מחזיקים במשותף באגרות חוב, יתקבל רק קולו של הרשום ראשון מביניהם במרשם, המבקש להצביע, אם בעצמו ואם על-ידי בא כוחו.

26. החלטה באסיפה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

27. מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו. מחזיק אגרות החוב יהא רשאי להצביע באסיפת מחזיקים גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

28. כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך ו/או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 20 לתוספת זו.

29. כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת המחזיקים ו/או מצביע שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ייחשבו כנמנעים בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת מחזיקים נדחית לפי הוראת סעיף 22 לתוספת זו, והם יימנו באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים לפי הוראות סעיפים 20.3 או 22 לתוספת זו.

30. מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו, לרבות להצביע בגין חלקן, בעד החלטה ובגין חלק אחר נגד אותה החלטה, הכל כפי ראות עיניו.

31. הצביע מחזיק באגרות חוב ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של מחזיק באגרות חוב בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה ו/או להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

32. החזקותיו של מחזיק שהינו בעל שליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם, לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

33. מחזיק באגרות החוב יימנע מניצול לרעה של כוחו בהצבעתו באסיפת מחזיקים.

<u>החלטות</u>

34. החלטות באסיפת מחזיקים יתקבלו כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בשטר הנאמנות (על התוספות והנספחים לו).

35. במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא יימנו קולות הנמנעים מהצבעה.

36. החלטה בנושא שלא נקבע לגביו להלן, כי תוכרע ברוב מסוים, תוכרע בהחלטה רגילה.

37. הנושאים שלהלן יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב שאינו רוב רגיל או בהחלטות מיוחדות. ואלה הנושאים:

37.1 שינוי, לרבות תוספת ו/או תיקון בהוראות שטר הנאמנות, כאמור בסעיף 27 לשטר הנאמנות.

37.2 העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, כאמור בסעיף 9 לשטר הנאמנות.

37.3 החלטה על החלפת נאמן כמפורט בסעיף 3 לשטר הנאמנות, תתקבל באסיפת מחזיקי אגרות החוב, שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, מחזיקי אגרות חוב המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, ברוב רגיל מקרב המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור באסיפה נדחית, שנכחו בה מחזיקי אגרות חוב המחזיקים בעצמם או על-ידי באי כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה.

37.4 החלטה בדבר אישור חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק החברות, כאמור בסעיף 7.1.2 לשטר הנאמנות.

37.5 החלטה בדבר אישור עסקה חריגה עם בעלי שליטה, כאמור בסעיף 7.1.4 לשטר הנאמנות.

37.6 החלטה בדבר מימוש זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסעיף 10 לשטר הנאמנות.

37.7 החלטה בדבר מתן אישור לחברה ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו, כאמור בסעיף 6 לשטר הנאמנות.

37.8 כל נושא אחר אשר נקבע לגביו בשטר הנאמנות כי הוא כפוף להחלטה ברוב שאינו רוב רגיל או להחלטה מיוחדת.

<u>הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח</u>

38. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

39. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

40. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב.

41. כתב מינוי וייפוי הכוח וכל תעודה אחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

42. הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, נושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או אדם אחר שיתמנה על-ידו, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

43. החברה וכל אדם אחר, למעט הנאמן, יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן ללא חובת נימוק. על אף האמור בסעיף זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין). למען הסר ספק, החברה תשתתף באסיפה ללא זכות הצבעה.

<u>פניה למחזיקי אגרות חוב</u>

44. הנאמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, רשאים לפנות בכתב למחזיקים, באמצעות הנאמן, על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("**הודעת עמדה**").

45. זומנה אסיפת מחזיקים לפי סעיף 2 לתוספת זו, רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, הודעת עמדה מטעמו למחזיקי אגרות החוב האחרים.

<u>בחינת ניגודי עניינים</u>

46. כונסה אסיפת מחזיקים, יבחן הנאמן את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקים, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן (בסעיף זה – "**עניין אחר**"), בהתאם למפורט ב<u>נספח א'</u> לתוספת זו ובהתאם להוראות הדין והנחיות רשות ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת; הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק אגרות חוב המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.

47. בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 46 לתוספת זו או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור באותו סעיף (בסעיף זה: "**מחזיקים בעלי עניין מנוגד**").

על אף האמור בסעיף זה לעיל, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

48. יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

<u>כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות</u>

49. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

נספח א' לתוספת השנייה לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ד')

1. במסגרת ההצבעות בכל אסיפת מחזיקי אגרות החוב, יבחן הנאמן את הצבעת ה'מחזיקים הטהורים' בלבד באופן שהרוב הנדרש לקבלת החלטה ימנה אך ורק מתוך קולותיהם של 'המחזיקים הטהורים'. במניין 'המחזיקים הטהורים' ימנו רק מחזיקי אגרות החוב שאינם בעלי אינטרסים זרים, דהיינו - שלא קיים חשש סביר כי ההצבעה של אותם מחזיקים תושפע מהחזקתם בניירות ערך אחרים של החברה או של צד קשור בהחלטה, ללא התייחסות למהותה של אותה השפעה או בשל השפעה אחרת שתצוין על-ידי אותו מחזיק.

2. לצורך סיווג 'המחזיקים הטהורים' נקבע, כי מחזיק שיתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, ייחשב כ'מחזיק בעל עניין מנוגד', אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה'מחזיקים הטהורים', דהיינו - לא יובאו במניין הקולות המשתתפים בהצבעה.

<u>ואלה התנאים</u>:

2.1 מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 לשטר הנאמנות);

2.2 מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה;

2.3 כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" בהתאם לנסיבות העניין וכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת.

2.4 כל מחזיק אשר ה"שווי ההוגן" (כהגדרתו להלן) או "חזקת השווי" (כהגדרתה להלן), לפי העניין, שנקבעו להחזקותיו בניירות הערך האחרים (כגון: מניות, אגרות חוב, אופציות וכו') של כל תאגיד רלוונטי (החברה או אחר) ("**ניירות הערך הנבדקים**") הינו גדול מה"שווי ההוגן" או "חזקת השווי", לפי העניין שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (נשוא האסיפה) ולגבי בדיקה אל מול החזקותיו במניות החברה בלבד, כשהם מוכפלים ב-70%;

"**שווי הוגן**" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק פלוני בנייר ערך סחיר (לרבות ברצף המוסדי), מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הסגירה של נייר הערך בשלושים (30) הימים האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"**חזקת שווי**" משמעה: כמות החזקותיו של מחזיק פלוני בנייר ערך לא סחיר, מוכפלת בסכום שיקבע הנאמן באופן סביר לנייר הערך.

3. לא תכונס אסיפה נפרדת של אותם מחזיקים אשר יכנסו בהגדרת המונח מחזיק בעל 'עניין מנוגד', ולצורך קבלת החלטה מחייבת לא תידרש קבלת החלטה גם באסיפה של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד'.

4. המבחן בנספח זה יישום לצורך איתור 'המחזיקים הטהורים' באופן שישקף איזון ראוי בין הרצון למנוע קבלת החלטות על בסיס הצבעה המושפעת - לפחות פוטנציאלית - מעניינים מנוגדים, לבין הצורך להימנע ממצב בו ההכרעה על ההחלטה נותרת בידי מיעוט מקרב מחזיקי אגרות החוב.

יחד עם זאת, אין זה מן הנמנע, כי אף מיון זה יוביל בסופו של יום למתן משקל רב יתר על המידה למחזיקים בשיעור קטן באגרות החוב, שהצבעתם אינה בהכרח משקפת את עמדת רוב המחזיקים. במקרה כגון זה, שומר לעצמו הנאמן את הזכות לפנות לבית המשפט המוסמך לקבלת הוראות בנושא האופן הראוי לספירת קולות המצביעים בנסיבות העניין.

מובהר, כי הוראות נספח זה ואופן יישומו יהיו כפופים להוראות כל דין (לרבות הוראות והנחיות רשות ניירות ערך), כפי שיהיו מעת לעת במועד הרלוונטי, וזאת מבלי שיהיה צורך בתיקונו של שטר הנאמנות.

<u>תוספת שלישית</u>

<u>נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')</u>

1. <u>מינוי; תקופת כהונה</u>

1.1 הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("**הנציגות**").

1.2 הנאמן ימנה לנציגות את שלושת (3) מחזיקי אגרות החוב, אשר למיטב ידיעת הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("**חברי הנציגות**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק אגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן.

<u>ואלו התנאים</u>:

1.2.1 מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו צד קשור לחברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 לתוספת זו) ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;

1.2.2 במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על-ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה.

1.3 היה ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1 ו-1.2.2 לתוספת זו, תפקע כהונתו והוא יודיע על כך לנאמן, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לתוספת זו.

1.4 בטרם מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לתוספת זו ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לתוספת זו. כמו-כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים, הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5 מיד עם מינוי הנציגות הדחופה, יודיע על כך הנאמן לחברה בכתב, תוך פירוט שמות הנציגים המכהנים בה.

1.6 תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 2.1 לתוספת זו.

2. <u>סמכות</u>

2.1 לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה בתניות הפיננסיות שנקבעו בסעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות, באופן שתוסר ההפרה הצפויה או שלא תחול העילה לפירעון מיידי שבסעיף 9.1.18 לשטר הנאמנות, לפי העניין, למשך תקופת הארכה, ככל שניתנה, וזאת לתקופה שעד למועד פרסום הדוחות הכספיים הבאים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים מהם צפוי לעלות כי החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים, או לתקופה של עד 90 יום לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון במסגרת האורכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן אורכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. עוד יובהר, כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2 אם לא מונתה נציגות לפי הוראות סעיף 1 לתוספת זו, או אם הנציגות החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לתוספת זו, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לצורך קבלת החלטה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, אשר מועד כינוסה יהיה לכל היותר בחלוף עשרים ואחד (21) ימים ממועד זימונה. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין הימים האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי הדבר דרוש לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

2.3 יובהר, כי אין באמור בסעיף 2 זה כדי לגרוע מזכות מחזיקי אגרות החוב לדרוש כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות הדין, לרבות בקשר עם העמדה לפירעון מיידי, כפוף להוראות שטר נאמנות זה.

3. <u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>

3.1 החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג באופן סביר בקשר לזהות המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו-כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על-פי דין.

3.2 בנוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על-ידם וגיבוש החלטת הנציגות, ולהעביר לנציגות את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

3.3 החברה תישא בעלויות הנציגות, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על-ידי הנציגות או מטעמה, בהתאם וכפוף להוראות סעיף 25 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים.

4. <u>אחריות</u>

4.1 הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על-פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על-פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על-פיו, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2 על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 25 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים, כאילו היו הנאמן.

4.3 אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב ולהעלות על סדר יומה כל נושא שנראה לו מתאים בנסיבות העניין, לרבות בנושא העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב. כונסה אסיפה כאמור והתקבלו בה החלטות כלשהן, יגברו החלטות האסיפה על החלטות הנציגות הדחופה.

5. <u>הגדרות</u>

בתוספת זו "**צד קשור**", משמעו: (א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעל השליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

נספח ב'

מכתב הסכמה של מידרוג

הארבעה 21 | מגדל פלטינום
תל אביב 6473921
טל. 03-6844700 | פקס. 03-6855002
www.midroog.co.il

15.01.2020

לכבוד

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

שלום רב,

הנדון: צירוף דו"ח מעקב ופעולת דירוג לדוח הצעת מדף

בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח מעקב ופעולת הדירוג מיום 24.12.2019, שבוצע לקרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה") ובלבד שהוא יצורף במלואו, ללא השמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפו, לרבות בדרך של הפניה לדו"ח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, אשר צפויה להתפרסם בחודש ינואר 2020.

בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה המנפיקה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל הדו"ח המצוין לעיל.

הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב, טרם פרסום דוח הצעת המדף דלעיל, כי נוסחו של דוח הצעת המדף שהתפרסם זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

הסכמתנו לצירוף הדו"ח המצוין כאמור הינה בתוקף למשך 60 יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף את הדו"ח המצוין לדוח הצעת המדף לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,

רן גולדשטיין, סמנכ"ל
ראש תחום נדל"ן

נספח ג'

מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של הולילנד (חברה כלולה):

1. **רואה חשבון נוכחי**
2. **רואה חשבון בעבר**

עמית, חלפון

לכבוד

הדירקטוריון של הולילנד פארק בע"מ ("**החברה**")

א.ג.נ,

הנדון: **<u>דוח הצעת מדף של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ המיועד להתפרסם בחודש ינואר 2020</u>**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בדוח הצעת המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

(1) דוח רואה החשבון המבקר מיום 4 במרץ 2019 על הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
(2) דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום 19 במאי 2019 על הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה ליום 31 במרץ 2019 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
(3) דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום 7 באוגוסט 2019 על הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה ליום 30 ביוני 2019 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
(4) דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום 7 בנובמבר 2019 על הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה ליום 30 בספטמבר 2019 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

אנו מסכימים, כי מכתבנו זה ייכלל בדוח הצעת המדף.

עמית, חלפון
רואי חשבון

גבעתיים,
15 בינואר 2020

אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים 5320047 טל: 03-6123939 פקס: 03-6125030 www.ahcpa.co.il e-mail: office@ahcpa.co.il

Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Deloitte.

לכבוד
הדירקטוריון של הולילנד בע"מ
תל-אביב

ג.א.נ,

הנדון: דוח הצעת מדף של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ המיועד להתפרסם בחודש ינואר 2020

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בדוח הצעת המדף שבנדון של הדוח שלנו המפורט להלן:

א. דוח רואי החשבון המבקרים מיום 15 במרץ 2018 על הדוחות הכספיים של הולילנד פארק בע"מ (להלן – הולילנד) לימים 31 בדצמבר 2017 ו-2016 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

ב. דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום 10 במאי 2018 על הדוחות הכספיים ביניים של הולילנד פארק בע"מ (להלן – הולילנד) ליום 31 במרס 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

ג. דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום 30 ביולי 2018 על הדוחות הכספיים ביניים של הולילנד פארק בע"מ (להלן – הולילנד) ליום 30 ביוני 2018 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

ד. דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום 25 באוקטובר 2018 על הדוחות הכספיים ביניים של הולילנד פארק בע"מ (להלן – הולילנד) ליום 30 בספטמבר 2018 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

מבלי לסייג את הסכמתנו הנ"ל, הננו לציין כי דוח המבקרים שלנו האמור כלל פסקת הפניית תשומת לב באשר למצבה הפיננסי של הולילנד ולכך כי נכון למועד דוח המבקרים שלנו (15 במרץ 2018) קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הולילנד כעסק חי בעתיד הנראה לעין. בהקשר זה, להלן נוסחה של פסקת ההסתייגות כפי שנכללה בדוח שלנו שהמצאנו לבעלי המניות של הולילנד ביום 15 במרץ 2018:

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1.ד. לדוחות הכספיים בדבר מצבה הכספי של החברה [הולילנד] וקשיים ממשיים הצפויים לחברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה, ובפרט פירעון אשראי בסך של 67.2 מיליון ש"ח לבנק ו-268 מיליון ש"ח לבעלי עניין. קשיים אלו ביחד עם גורמים נוספים המתוארים באותו באור, בעיקר עיתוי זרימת תקבולים נטו ממכירת יחידות דיור, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי בעתיד הנראה לעין. מידע נוסף בקשר לעניינים אלה מפורט בבאור 1.ד. בדוחות כספיים אלה לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

בנוסף, מבלי לסייג את הסכמתנו הנ"ל, הננו לציין כי הדוח האמור שלנו מתייחס לדוחות הכספיים של הולילנד, אשר נערכו על ידי הנהלת הולילנד, ואשר כוללים אירועים לאחר תקופת הדיווח (כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 10 "אירועים לאחר תקופת הדיווח") עד למועד בו הם אושרו (15 במרץ 2018).

תל אביב - משרד ראשי
מרכז עזריאלי 1 תל אביב, 6701101, ת.ד. 16593 תל אביב 6116402 | טלפון: 03-6085555 | info@deloitte.co.il

משרד ירושלים
קרית המדע 3
מגדל הר חוצבים
ירושלים, 914510
ת.ח. 45396
טלפון: 02-5018888
פקס: 02-5374173
info-jer@deloitte.co.il

משרד חיפה
מעלה השחרור 5
ת.ד. 5648
חיפה, 3105502
טלפון: 04-8607333
פקס: 04-8672528
info-haifa@deloitte.co.il

משרד באר שבע
רחוב האנרגיה 77, בנין 1
פארק ההייטק, גב ים נגב
באר שבע, 8470912
טלפון: 08-6909500
פקס: 08-6909600
info-beersheva@deloitte.co.il

משרד אילת
המרכז העירוני
ת.ד. 583
אילת, 8810402
טלפון: 08-6375676
פקס: 08-6371628
info-eilat@deloitte.co.il

משרד נצרת
מרגי' אבן עאמר 9
נצרת, 16100
טלפון: 073-3994455
פקס: 073-3994455
info-nazareth@deloitte.co.il

Deloitte.

מבלי לסייג את הסכמתנו הנ״ל, הננו לציין כי דוחות הסקירה שלנו האמורים כללו פסקת הפניית תשומת לב באשר למצבה הפיננסי של הולילנד ולכך כי נכון למועד כל דוח הסקירה שלנו קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הולילנד כעסק חי בעתיד הנראה לעין. בהקשר זה, להלן נוסחה של פסקת ההסתייגות כפי שנכללה בדוח הסקירה שלנו שהמצאנו לבעלי המניות של הולילנד ביום 25 באוקטובר 2018 :

מבלי לסייג את מסקנתנו הנ״ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1.ג. למידע הכספי בדבר מצבה הכספי של החברה וקשיים ממשיים הצפויים לחברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה, ובפרט פירעון אשראי בסך של 42.3 מיליון ש״ח לבנק ו-298.7 מיליון ש״ח לבעלי עניין. קשיים אלו ביחד עם גורמים נוספים המתוארים באותו באור, בעיקר עיתוי זרימת תקבולים נטו ממכירת יחידות דיור, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי בעתיד הנראה לעין. מידע נוסף בקשר לענייינים אלה מפורט בבאור 1.ג. בדוחות כספיים ביניים אלה לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

בנוסף, מבלי לסייג את הסכמתנו הנ״ל, הננו לציין כי הדוח האמור שלנו מתייחס לדוחות הכספיים של הולילנד, אשר נערכו על ידי הנהלת הולילנד, ואשר כוללים אירועים לאחר תקופת הדיווח (כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 10 ״אירועים לאחר תקופת הדיווח״) עד למועד בו הם אושרו (25 באוקטובר 2018).

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות׳

רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network

15 בינואר 2020

תל אביב - משרד ראשי
מרכז עזריאלי 1 תל אביב, 6701101, ת.ד. 16593 תל אביב 6116402 | טלפון: 03-6085555 | info@deloitte.co.il

משרד ירושלים
קרית המדע 3
מגדל הר חוצבים
ירושלים, 914510
ת.ח. 45396
טלפון: 02-5018888
פקס: 02-5374173
info-jer@deloitte.co.il

משרד חיפה
מעלה השחרור 5
ת.ד. 5648
חיפה, 3105502
טלפון: 04-8607333
פקס: 04-8672528
info-haifa@deloitte.co.il

משרד באר שבע
רחוב האנרגיה 77, בנין 1
פארק ההייטק, גב ים נגב
באר שבע, 8470912
טלפון: 08-6909500
פקס: 08-6909600
info-beersheva@deloitte.co.il

משרד אילת
המרכז העירוני
ת.ד. 583
אילת, 8810402
טלפון: 08-6375676
פקס: 08-6371628
info-eilat@deloitte.co.il

משרד נצרת
מרג׳ אבן עאמר 9
נצרת, 16100
טלפון: 073-3994455
פקס: 073-3994455
info-nazareth@deloitte.co.il